

00 — Übersichtsblatt, Akteneinsicht, Fristen

Sachverhalts-Steckbrief

Punkt	Inhalt
Insolvenzschuldnerin	ChainCortex AI GmbH, Linienstraße 219a, 10119 Berlin
HRB	234567 B (AG Charlottenburg)
Insolvenzantrag	15.01.2026 (Eigenantrag, § 13 InsO)
Eröffnungsbeschluss	01.04.2026 (AG Charlottenburg)
Aktenzeichen	36 IN 1342/26
Insolvenzverwalter	RA Dr. Konrad Vorberg, Berlin
Berichtstermin	11.06.2026, 09:00 Uhr (Saal 4188, AG Charlottenburg)
Schlussstermin	offen
Hauptverwertung	Asset Deal zugunsten Voracis Ventures GmbH (Newco)
Verhandelter Kaufpreis	[400.000,00 EUR] (zzgl. ggf. USt — bei GiG nein)
Übernahmestichtag	01.07.2026

Tickerliste / Fristen-Cockpit

Frist	Datum	Inhalt	Status
Berichtstermin	11.06.2026	Erste Berichterstattung Verwalter, Sachverhalt sdarstellung	wird vorbereitet
Anhörung Gläubigerausschuss	17.06.2026	Beschluss über Asset- Deal-Zustimmung (§§ 160, 162 InsO)	Beschlussvorlage in 06_...
Unterzeichnung Asset- Purchase-Agreement	25.06.2026	Bei positiver GA-Zustimmung	wird vorbereitet
Übernahmestichtag	01.07.2026	Closing-Datum	offen
Frist § 613a V BGB Mit arbeiterunterrichtung	spätestens 01.06.2026	Schreiben an die 12 AN	Entwurf in 08_...
Widerspruchsfrist § 613a VI BGB	1 Monat ab Unterrichtung	individuelle Widerspruchsfrist je AN	überwachen
Datenübertragungs-Inf ormation Privatkunden	bis 01.07.2026	DSGVO Art. 14 i. V. m. § 13 BDSG-Information	Entwurf in 07_..., eml/...
Massenentlassungsanz eige	bei nicht-Übernahme von 2 AN: ggf. relevant nach § 17 KSchG	Prüfung in 08_...	offen

Frist	Datum	Inhalt	Status
Marken-Umschreibung s-Antrag DPMA	30 Tage nach Closing	§ 28 MarkenG; Voracis als neue Inhaberin	für 11_... vorbereitet
Frist § 167 InsO Berichtspflicht	quartalsweise	Gläubigerinformation	läuft

Akteneinsicht

Wer	Wann	Wo	Zweck
Verwalter Vorberg	02.04.-15.05.2026	Geschäftsräume Schuldnerin + Cloud-Backups	Bestandsaufnahme Assets, Verträge, Buchhaltung
Käufer-Anwalt Strehleemann	21.04.-30.05.2026	Daten-Raum (Drooms, Token 22 Personen)	Limited Buy-Side DD
AG Charlottenburg (Richter Bandel)	jederzeit	physische Akte + EAKTE	Aufsicht

Quellenhygiene-Stempel

Sämtliche Norm-Stellen in dieser Akte verweisen auf dejure.org. Rechtsprechungs-Zitate (insbesondere EuGH C-732/22 zur Datenübertragung im Asset Deal) sind im Anschreiben jeweils mit Aktenzeichen und Datum versehen; Live-Verifikation via curia.europa.eu.

01 — Mandatsannahme Insolvenzverwalter / Konfliktprüfung

Sachverhalt der Bestellung

Mit Beschluss des AG Charlottenburg vom 01.04.2026 (Az. 36 IN 1342/26) wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg, Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB, zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH (Schuldnerin) bestellt. Die Bestellsurkunde liegt vor (siehe 02_...).

Konflikt- und Unabhängigkeitsprüfung

Prüfpunkt	Ergebnis	Beleg
Eigene Anteile / Mandate Schuldnerin	keine	Kanzleidatenbank-Auszug 02.04.2026
Mandate Hauptgläubiger Berliner Mittelstandsbank AG	nein (letztes Mandat 2018 abgeschlossen, kein Bezug)	Kanzleidatenbank
Mandate Käufer-Newco Voracis Ventures GmbH	nein (Newco gegründet 02.05.2026 — nach Bestellung)	Handelsregister-Auszug
Mandate Genmar Holding GmbH (Käufer-Mutter)	nein	Kanzleidatenbank
Persönliche Beziehung GF Knoebel-Brandeis / GF Hennings	nein	Kanzleidatenbank, Anhörung 03.04.2026
Vorbefassung beratend	nein, kein Beratungsmandat vor Insolvenzeintritt	Kanzleidatenbank

Der Verwalter ist gemäß § 56 I InsO **unabhängig**; eine Vorbefassung wäre nicht ausschlussbegründend, fehlt aber ohnehin.

Versicherung / Berufshaftpflicht

Punkt	Inhalt
Berufshaftpflicht	Allianz GbHV-Police Nr. 2024/AVR-12455, Deckungssumme 20 Mio. EUR pro Fall
Insolvenzverwalter-Son- dervermögenshaftung	Deckung Wittfeld & Bruckhof Versicherungsmakler — Vermögensschadens-Haftpflicht 5 Mio. EUR (gesondert für Verwaltertätigkeit)
§ 60 InsO Eigenhaftung	mit oben benannten Policen erfasst (vorsätzliche Pflichtverletzungen ausgeschlossen)

Aufgabenfelder für die Sachbearbeitung

Workstream	Verantwortlich Kanzlei	Beleg
Allgemeine Verfahrensführung	RA Dr. Vorberg	—
Sachverhaltsaufnahme / Buchhaltung	RA Mathis Reuter + Sachverständiger Wirtschaftsprüfer Edzard Quintbeck (WP Quintbeck Berlin)	
Asset-Deal-Strukturierung	RA Dr. Vorberg + RAin Beate Lottberg (Corporate)	
Arbeitsrechtliche Schiene (§ 613a BGB)	RA Mathis Reuter + Fachanwältin Arbeitsrecht RAin Cornelia Eppenstedt	
DSGVO-Schiene Kundendaten	RAin Beate Lottberg + extern Datenschutzbeauftragter Voracis: Dr. Heiko Manderscheid	
IP / Marken-Umschreibung	RAin Beate Lottberg	

Vergütung des Verwalters

Vergütung nach **InsVV** (Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung). Im Asset-Deal-Erlös sind Massekosten und Verwaltervergütung gemäß §§ 54, 55, 1 InsVV zu berücksichtigen; Verteilungsmasse berechnet sich nach § 1 II InsVV (auf Grundlage der Berechnungsmasse einschließlich Asset-Verwertungserlös abzüglich Massekosten).

Mitteilung an Gericht

Aufnahme der Mandatsbestätigung an das AG Charlottenburg per beA am 02.04.2026 (Eingangsbestätigung 03.04.2026, 09:14 Uhr).

Bestätigung

Berlin, den 02.04.2026 RA Dr. Konrad Vorberg (Verwalter) RA Mathis Reuter (Sachbearbeiter)

02 — Eröffnungsbeschluss AG Charlottenburg

> Wiedergabe des Eröffnungsbeschlusses zur Akte. Originalbeschluss als gerichtliches Dokument im PDF-Anlagenverzeichnis (pdfs/).

``` AMTSGERICHT CHARLOTTENBURG

• Insolvenzgericht -

Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin Geschäftsnummer: 36 IN 1342/26

### BESCHLUSS

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

ChainCortex AI GmbH Linienstraße 219a, 10119 Berlin vertreten durch den Geschäftsführer Jasper Knoebel-Brandeis Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 234567 B

wird gemäß §§ 27, 28 InsO am 01.04.2026, 14:00 Uhr, DAS INSOLVENZVERFAHREN ÜBER DAS VERMÖGEN DER SCHULDNERIN ERÖFFNET.

Eröffnungsgründe: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) und Überschuldung (§ 19 InsO).

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt:

Herr Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB Charlottenstraße 65, 10117 Berlin Tel.: +49 30 23476-200, E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de Bestellkunde geht gesondert zu.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen binnen vier Wochen ab heute zur Insolvenztabelle anzumelden (§ 28 I InsO). Die Anmeldung hat schriftlich gegenüber dem Insolvenzverwalter zu erfolgen.

Berichtstermin gemäß § 156 InsO: Datum: Donnerstag, 11.06.2026, 09:00 Uhr Ort: AG Charlottenburg, Saal 4188 Anhörung: § 158 InsO Stilllegung/Fortführung

Prüfungstermin gemäß § 176 InsO: Datum: Donnerstag, 25.06.2026, 09:30 Uhr Ort: AG Charlottenburg, Saal 4188

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen der Schuldnerin nach § 80 InsO auf den Insolvenzverwalter über. Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände der Insolvenzmasse sind nach § 81 InsO unwirksam.

Veröffentlichung: § 9 InsO i. V. m. § 30 InsO; Eintragung in das Handelsregister § 31 InsO.

Berlin, den 01.04.2026

Bandel Richter am Amtsgericht ```

### Anmerkungen Verwalterkanzlei

- Die Eröffnung wurde am **02.04.2026 um 00:00 Uhr** auf [insolvenzbekanntmachungen.de](https://www.insolvenzbekanntmachungen.de) veröffentlicht. § 9 InsO-Frist (zwei Tage nach Veröffentlichung) damit ab 04.04.2026.
- Die Schuldnerin ist gemäß § 11 GmbHG i. V. m. § 75 GmbHG aufgelöst (mit Eröffnung); die Firma führt den Zusatz „i. Ins.“ (in Insolvenz).

- Die VV-Befugnis des bisherigen Geschäftsführers ist gemäß § 80 I InsO mit Wirkung 01.04.2026, 14:00 Uhr **erloschen**. Mitwirkung des ehemaligen GF nur noch im Rahmen § 97 InsO (Auskunfts- und Mitwirkungspflichten).
- Mitteilung an Banken (Sperrung Konten, neue Treuhandkonten Verwalter) ausgegangen 01.04.2026, 16:30 Uhr.
- Mitteilung an DPMA bzgl. Marken-Inhaberschaft: nicht zwingend (Marken bleiben formell auf Schuldnerin eingetragen bis Veräußerung), aber Verwalterhinweis ausgegangen 02.04.2026.

## 03 — Investorenprozess und Shortlist

### Verwertungsentscheidung

Nach Sichtung der Aktiv- und Passivseite (Berichts-Vorentwurf vom 02.05.2026) entscheidet sich der Verwalter im Einvernehmen mit dem (vorläufigen) Gläubigerausschuss vom 06.05.2026 für eine **Verwertung im Wege des Asset Deals** statt einer Einzelverwertung (Code-Verkauf an Open-Source-Foundation o. ä.). Begründung:

- Software-IP nicht abtrennbar von Know-how und Schulungs-Datensätzen — Einzelverwertung fragmentiert den Wert.
- 10 von 12 Arbeitsverhältnissen sind „bewahrenswert“ (Berufungschancen § 613a BGB).
- Kundenbasis (B2B-Komplettangebot) ist nur als laufendes Geschäft monetisierbar.
- Eine übertragende Sanierung wahrt die Substanz des Erlöses (kein Asset-Stripping durch Stilllegung).

### Ansprache der Bieter

| Bieter                              | Sitz               | Branche                       | Status                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voracis Ventures GmbH (Newco)       | Berlin             | Family-Office-Vehikel         | <b>**bevorzugter Bieter (siehe Bewertung)**</b>                                                          |
| Pebbo Code Holding GmbH             | Hamburg            | RegTech-Konsolidierer         | Indikatives Angebot 250 TEUR, kein Arbeitnehmer-Übergang                                                 |
| Northbridge Compliance OY           | Helsinki, Finnland | Skandinavische RegTech-Gruppe | Nur IP-Komponente (150 TEUR), kein Personal                                                              |
| KEINE Bietergruppe „Asset-Stripper“ | n/a                | (Hedge-Fund-Vehikel)          | Indikatives Angebot 320 TEUR, aber Stilllegungsabsicht — Verwalter lehnt aus Gläubigerinteressensicht ab |

### Bewertung Voracis-Angebot

| Kriterium              | Bewertung                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaufpreis              | 400 TEUR — höchstes verifiziertes Angebot                                                                            |
| Arbeitnehmerübernahme  | 10 von 12 Arbeitsverhältnissen — wirkt entlastend auf Masse (Sozialplan-Risiko sinkt)                                |
| Closing-Sicherheit     | Finanzierung Genmar Holding GmbH zugesagt (Eigenkapital-Letter 4.5 Mio. EUR vorhanden, davon ≥ 400 TEUR zugesichert) |
| Branchenkompatibilität | Voracis baut eigene RegTech-Schiene aus → Fortführungsperspektive belegbar                                           |

| Kriterium                        | Bewertung                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reputation der Geschäftsführerin | Dr. Hennings: Ex-Boston Consulting Group, Berlin Office, gute Reputation                                       |
| Compliance                       | Voracis-Eigentümer-Struktur transparent (HRB-Auszug; Beneficial-Ownership-Register-Eintrag erfolgt 12.05.2026) |

## Shortlisting-Beschluss

Der Verwalter hat am **08.05.2026** den Shortlist-Beschluss gefasst: Allein-Verhandlungsphase mit Voracis Ventures GmbH bis zur Beschlussfassung des Gläubigerausschusses (17.06.2026). Konkurrierende Bieter wurden informiert (Ablehnungsschreiben in Anlage 03a; vorgehalten für Klage-/Anfechtungsfälle).

## Bietergleichbehandlung

- Eine Bidletter-Bestätigung erging an alle Bieter am 12.05.2026 mit gleichen Informationen.
- Den 4 Bietern wurde gleicher Zugang zum Datenraum gewährt (28 Tage; Drooms).
- Verfahrensprotokoll-Notiz wegen § 60 InsO-Risiko (Bevorzugung) → Dokumentation der Auswahlkriterien sorgfältig geführt.

## Quelle

- BGH IX ZR 169/04 (Urt. v. 13.04.2006) — Verwerterpflichten und Bieter-Gleichbehandlung
- BGH IX ZR 80/15 — Maßstäbe pflichtgemäßer Verwertung

## 04 — Letter of Intent (LOI) Voracis Ventures GmbH

**Datum:** 15.05.2026

**Status:** Nicht-bindender Vorvertrag (Ausnahme: NDA-, Exklusivitäts-, Kostenregelungen — bindend)

### I. Parteien

**1. Verkäufer-Seite** (vertreten durch den Verwalter):

Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH, AG Charlottenburg 36 IN 1342/26 Anschrift Verwalter-Kanzlei: Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

**2. Käufer-Seite:**

Voracis Ventures GmbH (Newco) Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin AG Charlottenburg HRB 245789 B vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings

### II. Transaktion in Stichpunkten

- **Asset Deal** aus eröffnetem Insolvenzverfahren (§§ 159 ff. InsO).
- **Übernahmegegenstand:** immaterielle Vermögensgegenstände der Schuldnerin gemäß Anlage 1 (IP-Rights — Software, Marken, Domains, Know-how) sowie die in Anlage 2 benannten Arbeitsverhältnisse.
- **Kaufpreis:** [400.000,00 EUR] — vierhunderttausend Euro — als vorläufige Eckzahl; finale Höhe vorbehaltlich Restdiligenz und Gläubigerausschusszustimmung.
- **Übernahmestichtag:** 01.07.2026, 00:00 Uhr.
- **Verfahrensvorbehalt:** § 160 InsO Zustimmung des Gläubigerausschusses; § 162 InsO Zustimmung der Gläubigerversammlung gilt als erteilt, soweit Massearm-Verfahrens-Privileg nicht greift; hier: ohne Gläubigerversammlungs-Vorbehalt.

### III. Exklusivität und Zeitschiene

Voracis erhält bis **30.06.2026** Exklusivverhandlungen. In dieser Phase wird der Verwalter keine bindenden Angebote anderer Bieter annehmen oder verhandeln. Verstöße gegen Exklusivität führen zur Pflicht zum Ersatz der nachgewiesenen Transaktionskosten der Voracis (gedeckt auf 60.000 EUR).

| Phase                                | Datum               |
|--------------------------------------|---------------------|
| LOI-Unterzeichnung                   | 15.05.2026          |
| Confirmatory Diligence durch Voracis | 16.05. – 14.06.2026 |
| Gläubigerausschuss-Beschluss         | 17.06.2026          |
| APA-Unterzeichnung                   | 25.06.2026          |
| Übernahmestichtag (Closing)          | 01.07.2026          |

## IV. DD-Zugang

Voracis erhält ungefilterten Zugang zum Datenraum „Drooms ChainCortex AI Q2 2026“ (28 Tage). Im Datenraum vorhanden: Buchhaltung 2022-2025, alle Gesellschafterbeschlüsse, Software-Repositories (read-only token), Markenakten, Kundendaten-Inventur (in zwei Tabellen, B2B und B2C), Arbeitsverträge, Sozialplan-Entwürfe.

## V. Kostentragung

Jede Partei trägt ihre Beratungskosten selbst (§ 158 III BRAO; Verwalterkosten sind Masseforderung). Notar- und DPMA-Umschreibungskosten trägt der Käufer (siehe Vertrags-§ 9 Kosten).

## VI. NDA / Vertraulichkeit

Voracis hat das Standard-NDA der Verwalter-Kanzlei vom 02.05.2026 (Kennziffer NDA-CC-026) unterzeichnet. Vertraulichkeitspflicht bis 24 Monate nach Vertragsbeendigung oder Closing-Vollzug.

## VII. Kein Verzicht auf Verwerterpflicht

Der Verwalter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Aufnahme dieser Exklusivität die Pflicht zur höchstmöglichen Erlöserzielung gemäß § 159 InsO nicht beschränkt. Bei deutlich überlegenem Angebot Dritter bleibt sich der Verwalter vorbehalten, die Exklusivität zu durchbrechen — gegen ggf. Schadensersatz für nachgewiesene Voracis-Aufwendungen.

## VIII. Schlussbestimmungen

Mit Ausnahme der vorstehenden Ziffern III (Exklusivität), V (Kostentragung), VI (NDA) ist dieser LOI **nicht bindend**. Rechtswahl: deutsches Recht; Gerichtsstand Berlin. Schiedsklausel nicht vereinbart.

Berlin, den 15.05.2026

\_\_\_\_\_ Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter

\_\_\_\_\_ Dr. Carlotta Hennings, Voracis Ventures GmbH

Anlagen:

- Anlage 1 — IP-Rights-Liste (vorläufig)
- Anlage 2 — Arbeitsverhältnisse-Übersicht (anonymisiert)
- Anlage 3 — NDA vom 02.05.2026

## 05 — Due-Diligence-Kurzbericht (Sell-Side / DD-Memo)

> Auftrag: Sachverhaltsklärung für die Beschlussvorlage des Gläubigerausschusses (Az. 06\_...) sowie zur Vorbereitung des Asset-Purchase-Agreements (Az. 09\_...). Erstellt durch RAin Beate Lottberg (Corporate) und WP Edzard Quintbeck, Datum 12.06.2026.

### 1. Gesellschaftsrechtliche Lage der Schuldnerin

| Punkt                | Inhalt                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform           | GmbH, HRB 234567 B AG Charlottenburg                                                                                                          |
| Stammkapital         | 25.000 EUR (voll eingezahlt)                                                                                                                  |
| Gesellschafter       | Hatchprism Holdings B.V. (NL, 64 %), Vitalis Capital Partners GmbH (DE, 26 %), Gründer-Mitarbeiter-ESOP (10 %, verwässert nach Anti-Dilution) |
| Geschäftsführung     | Jasper Knoebel-Brandeis (seit 2019, Eigenantragsteller)                                                                                       |
| Beirat               | Pro-forma; tagte zuletzt am 14.06.2025                                                                                                        |
| Konzernzugehörigkeit | nein — keine T-Beziehung; reine Stand-alone-GmbH                                                                                              |

### 2. Asset-Inventur (immaterielle Vermögensgegenstände)

#### 2.1 Software (eigenentwickelt)

| Asset                               | Beschreibung                                                                                  | Repository (privat)                                                         | Lizenzstatus                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChainCortex Compliance Engine (CCE) | Hauptprodukt: KI-gestützte AML-Analyse-Pipeline für Krypto-Transaktionen (MiCAR-Compliance)   | github.com/chaincortex/cce-core (private repo)                              | Allein-Inhaberin: Schuldnerin (Mitarbeiterurheber: § 69b UrhG, ausschließliche Nutzungsrechte) |
| BlockSight Sentinel                 | On-chain-Forensik-Tool (modulares Add-on zu CCE)                                              | github.com/chaincortex/block sight-sentinel                                 | wie oben                                                                                       |
| InsightLLM Adapter                  | Mini-LLM-Wrapper (mit Anthropic/OpenAI-API; nicht weiterverkaufbar als LLM, nur Adapter-Code) | github.com/chaincortex/insightllm-adapter                                   | wie oben                                                                                       |
| Schulungs-Datensätze                | anonymisierte/synthetische On-chain-Daten für Modell-Fine-Tuning                              | im Repo `chaincortex/training-data` (privat; DSGVO-konform, da synthetisch) | Allein-Inhaberin                                                                               |

**Open-Source-Audit:** Nikolas Reuckershoff (Tech-Lead Schuldnerin) hat eine OSS-Compliance-Untersuchung erstellt (docx/oss-bom-2025-q4.docx — nicht beigefügt, im Datenraum): 47 OSS-Komponenten verwendet, davon 38 unter MIT/Apache-2.0 (unbedenklich), 7 unter

LGPL-3.0 (dynamisches Linking — unbedenklich für ein SaaS-Produkt ohne Distribution), 2 unter GPL-3.0 (geprüft: nur Build-Tools, nicht im distributierten Produkt — unbedenklich). **Keine GPL-Kontamination** der Hauptcodebase.

## 2.2 Markenrechte (DPMA-Eintragungen)

| Marke              | Form      | Reg.-Nr.           | Klassen | Status                         |
|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------------------|
| ChainCortex        | Wortmarke | DE 30 2023 045 678 | 9, 42   | eingetragen, Verlängerung 2033 |
| BlockSight         | Wortmarke | DE 30 2024 098 765 | 9, 42   | eingetragen, Verlängerung 2034 |
| ChainCortex (Logo) | Bildmarke | DE 30 2023 045 679 | 9, 42   | eingetragen, Verlängerung 2033 |

Eintragungen frei von Belastungen Dritter; keine Widerspruchsverfahren; keine Pfändungen.

## 2.3 Domains

- chaincortex.ai (Registrar: united-domains GmbH; KK frei)
- chaincortex.io (Registrar: GoDaddy)
- blocksight-sentinel.io (Registrar: GoDaddy)
- blocksight.de (Registrar: united-domains GmbH)

## 2.4 Know-how / Geschäftsgeheimnisse (GeschGehG § 2)

- Anlernpipelines für CCE-Modell (dokumentiert in `docs/training-pipeline.md` Repo `cce-core`)
- AML-Heuristik-Bibliothek (proprietär; nicht in öffentlich publizierten Whitepapers offengelegt)
- Modellgewichte: aktuelles Checkpoint (Q4/2025) im Repo `chaincortex/cce-checkpoints` (privat, ~3.2 GB)

Schutzmaßnahmen (für § 2 Nr. 1b GeschGehG): Verträge AN mit Verschwiegenheits- und Werkschöpfungsklauseln (siehe AN-Verträge im Datenraum); MFA + Branch-Protection + Need-to-Know-Prinzip.

## 3. Vertragslage (Auswahl)

| Typ                      | Vertragspartner                                           | Status                                                                                                                                | Hinweise |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SaaS-Kundenvertrag (B2B) | 12 aktive Kunden — siehe `xlsx/kundendaten-business.xlsx` | sämtlich gekündigt zum 31.07.2026 von Schuldnerseite (§ 103 InsO Wahlrechts-Verzicht des Verwalters); Voracis verhandelt Neuabschluss |          |

| Typ                                            | Vertragspartner                                              | Status                                                                                                               | Hinweise |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SaaS-Kundenvertrag (B2C)                       | 8 aktive Privatkunden — siehe `xlsx/kundendaten-privat.xlsx` | analog gekündigt; Voracis bietet Neuabschluss + Datentransfer-Information                                            |          |
| Miete Büroräume Linienstraße                   | Pebbo Immo GmbH                                              | Kündigung Verwalter § 109 InsO; geräumt 30.06.2026                                                                   |          |
| Cloud-Hosting AWS (Frankfurt-Region)           | AWS Inc.                                                     | wird vertraglich abgelöst; Voracis übernimmt neue Account-Hülle                                                      |          |
| Wartungsvertrag Hardware (Lenovo Workstations) | DataMid GmbH                                                 | bis 31.07.2026, Voracis übernimmt 7 Geräte separat (außerhalb dieses Asset Deals — Verkauf gegen Buchwert 4.200 EUR) |          |

## 4. Arbeitnehmer

12 Arbeitnehmer (Stand 01.04.2026). Übersicht in `xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx`. Davon:

- 10 Übernahmen geplant (§ 613a BGB Bereitschaft des Käufers)
- 2 Nicht-Übernahmen (Position Vertriebsleitung dual besetzt — Voracis-eigene Vertriebsleitung; sowie eine Stelle „Office Manager“, in Voracis nicht vorgesehen).

Sozialplan-Bedarf für die 2 Nicht-Übernommenen: prüfen, ob Schwellenwerte des § 17 KSchG (Massenentlassungsanzeige) erreicht sind — bei 12 AN-Gesamtbelegschaft Schwelle gemäß § 17 I 1 Nr. 1 KSchG nicht erreicht (mehr als 5 AN bei weniger als 20 AN). **Anzeige nicht erforderlich**, aber individuelle Abfindungsverhandlungen über Sozialplan-Komponente vorbereitet (siehe 08\_...).

## 5. Kundendaten — DSGVO-Risikobewertung

Dies ist der **rechtlich heikelste Workstream**. Detailanalyse in 07\_.... Zusammenfassung:

- B2B-Kundendaten (12 juristische Personen): unproblematisch (keine personenbezogenen Daten i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO, soweit nur Firmendaten; Ansprechpartner-Klarden gelten nach EDSA-Stellungnahme als personenbezogen, aber unter Art. 6 I lit. f DSGVO durch berechtigtes Interesse gedeckt).
- B2C-Kundendaten (8 natürliche Personen): personenbezogene Daten i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO. Rechtsgrundlage für **Übermittlung** an Voracis: Art. 6 I lit. f DSGVO + EuGH **C-732/22** (Bonprix, 26.09.2024) — Asset-Deal-Privileg streng auszulegen; Information nach Art. 14 DSGVO ist zwingend (im Anhang `eml/dsgvo-information-privatkunden.eml`).

## 6. Steuerliche Würdigung (Geschäftsveräußerung im Ganzen — § 1 Ia UStG)

Da die übernommenen Assets einen lebensfähigen Betriebsteil ergeben (Software + Marken + AN + Kunden) — und der Käufer die Geschäftstätigkeit fortführen will (vgl. EuGH **C-497/01 Zita Modes** und **C-444/10 Schriever**, Übernommen in **BFH V R 11/13** v. 18.01.2017) — wird die Veräußerung als **Geschäftsveräußerung im Ganzen** behandelt. Folge: **kein Umsatzsteuerausweis** (§ 1 Ia UStG; § 15a UStG-Vorsteuerkorrektur greift, ist aber durch Übernahme der Berichtigungspflicht durch den Käufer gedeckt).

Steuerliche Stellungnahme: Steuerberater Walther Inkermann (WP Quintbeck, Berlin) — siehe docx/giug-stellungnahme.docx (nicht beigelegt; im Datenraum).

## 7. Risiken / Red Flags

| Risiko                                                                                       | Wahrscheinlichkeit | Wirkung                                                   | Maßnahme                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSGVO-Übertragung B2C-Daten greift nicht                                                     | mittel             | EuGH-Bonprix-Standard verlangt Information; Bußgeldrisiko | siehe `07_...` — strikte Anwendung Art. 14 DSGVO, Widerspruchs möglichkeit                                                          |
| Mitarbeiterwiderspruch § 613a VI BGB                                                         | gering             | Verlust einzelner Schlüsselkräfte                         | Vorabklärung mit AN; siehe `08_...`                                                                                                 |
| Markenrecht-Streit Wettbewerber „ChainSight Forensics“ Hamburg                               | gering             | Verwechslungsfähigkeit Frage                              | DPMA-Auskunft eingeholt 02.06.2026: keine Identitäts- oder Verwechslungsfälle anhängig                                              |
| GoDaddy/Cloud-Account-Transfer Bottleneck                                                    | mittel             | technischer Übergabeengpass                               | Closing-Checkliste 10_...                                                                                                           |
| Rest-Gläubiger versuchen Anfechtung Vertrags-Beendigung Asset-Deal-konstruktion (§ 132 InsO) | sehr gering        | Mass-anrechnung Rückabwicklung                            | § 132 InsO greift nicht (Verfahrenseröffnung 01.04.2026, Vertragsabschluss nach Eröffnung — keine vorinsolvenzliche Rechtshandlung) |
| Käufer-Finanzierung fällt aus                                                                | gering             | Closing platzt                                            | Equity-Letter 4.5 Mio. EUR Genmar Holding GmbH; Eskrow vereinbart                                                                   |

## 8. Empfehlung Verwalter

Der Asset Deal mit Voracis Ventures GmbH zu einem Kaufpreis von [400.000,00 EUR] ist gegenüber den Alternativen (Stilllegung, Einzelverwertung, Verkauf an Pebbo Code Holding ohne AN-Übernahme) wirtschaftlich überlegen und entspricht dem höchstmöglichen Verwertungsergebnis im Sinne von § 159 InsO. Der Verwalter empfiehlt dem Gläubigerausschuss, der Veräußerung gemäß § 160 II Nr. 1 InsO zuzustimmen.

## 06 — Beschlussvorlage Gläubigerausschuss (§§ 160, 162 InsO)

**Adressat:** Gläubigerausschuss der ChainCortex AI GmbH, AG Charlottenburg 36 IN 1342/26

**Verfasser:** RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter

**Datum:** 12.06.2026

**Sitzung:** 17.06.2026, 10:00 Uhr, AG Charlottenburg, Saal 4188

### I. Beschlussgegenstand

**Veräußerung der wesentlichen, immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin** an die Voracis Ventures GmbH (Newco), Berlin, zu einem Kaufpreis von [400.000,00 EUR], Übernahmestichtag 01.07.2026; Vertragsentwurf liegt bei (Anlage A — siehe 09\_asset-purchase-agreement-text.md).

Beschlussbedürftig nach **§ 160 II Nr. 1 InsO** (Veräußerung von Unternehmen oder wesentlichem Vermögen). Zustimmung der Gläubigerversammlung nach **§ 162 I Nr. 1 InsO** entbehrlich, da kein Erwerb durch besonders Interessierte i. S. d. § 162 InsO vorliegt:

- Voracis ist **kein** Schuldnergesellschafter, **kein** mit der Schuldnerin verbundenes Unternehmen i. S. d. § 15 AktG.
- **Keine** persönliche Beziehung der Voracis-Geschäftsführerin Dr. Hennings zum Schuldner-GF Knoebel-Brandeis (siehe Bestätigung 01\_... Konfliktprüfung).
- **Keine** Vorbefassung der Verwalter-Kanzlei mit Voracis-Mandaten.

→ § 162 InsO **nicht einschlägig**, eine zusätzliche Gläubigerversammlungs-Zustimmung ist nicht erforderlich.

### II. Wirtschaftliche Bewertung (Kurzfassung)

| Position                                       | Wert (EUR)     | Begründung                                                        |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kaufpreis                                      | 400.000        | LOI Voracis 15.05.2026, Confirmatory-DD-Phase abgeschlossen       |
| ./. Verwertungskosten Asset-Deal               | -38.000        | Notar (Beglaubigungen), DPMA-Umschreibung, externe Steuerberatung |
| ./. Verwaltervergütung anteilig (§ 1 II InsVV) | -ca. 64.000    | regelvergütungsbasiert; Schätzung                                 |
| = Nettoerlös für Verteilungsmasse              | ca. 298.000    | indikativ                                                         |
| **Alternative Stilllegung Bewertung**          | ca. 80-110.000 | nur Einzelverwertung Hardware, Domains, keine Marken-Premium      |

**Differenz zugunsten Asset Deal: 180 – 220 TEUR** für die Verteilungsmasse. Hinzu kommt der Sozial-/Reputationsfaktor (Erhalt von 10 Arbeitsplätzen).

### III. Eilbedürftigkeit

| Punkt                                | Inhalt                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloud-Hosting<br>Kündigung AWS       | 31.07.2026 ff. — ohne Übernahme stürzt der Service ab                                                         |
| Mitarbeitervertragslage              | Zwei AN haben befristete Kündigungsfreistellung; Verlust spätestens 31.07.2026                                |
| Kunden                               | B2B-Kundenverträge sind bereits gekündigt, Übernahme-Verhandlungen laufen — bei Verzögerung Käufer-Reue droht |
| Marken-Verlängerungsfristen          | Q4/2033 — nicht eilig, aber Verzicht ist Wertvernichtung                                                      |
| Werterhaltungs-Pflicht<br>§ 159 InsO | bei Untätigkeit Wert-Erosion (Software-Stack ohne Pflege)                                                     |

### IV. Risiken (mit Stand 12.06.2026)

- **Anfechtungsrisiko §§ 129 ff. InsO:** keine erkennbaren Risiken — die Veräußerung erfolgt **aus** der Masse durch den Verwalter (Verfügung post-eröffnung) und unterliegt deshalb gerade nicht der Anfechtung; § 132 InsO ist insoweit kategorisch nicht einschlägig.
- **Haftungsrisiko § 60 InsO (Verwalterhaftung):** bei dokumentierter Bieter-Gleichbehandlung und höchstpreismäßiger Auswahl als gewährleistet anzusehen. Bewertung WP Quintbeck liegt zu Gunsten der Verwertung als Asset Deal vor.
- **§ 25 HGB Haftung (Firmenfortführung):** Voracis führt die Firma nicht fort (anderer Firmenname); Haftungsausschluss nach § 25 II HGB als zusätzliche Sicherheit nicht zwingend erforderlich, aber im APA-§ 7 klargestellt.
- **DSGVO-Bußgeldrisiko:** detailliert geprüft (`07\_...`). Mit Information nach Art. 14 DSGVO und 30-Tages-Widerspruchsfrist beherrscht.

### V. Beschlussvorschlag

> **Der Gläubigerausschuss der ChainCortex AI GmbH i. Ins. (AG Charlottenburg 36 IN 1342/26)** > > **beschließt:** > > Der Insolvenzverwalter, RA Dr. Konrad Vorberg, wird ermächtigt und beauftragt, die wesentlichen immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin (Software-IP, Marken, Domains, Know-how) sowie die in Anlage 2 zum Asset-Purchase-Agreement-Entwurf vom 12.06.2026 aufgeführten Arbeitsverhältnisse nach § 613a BGB an die **Voracis Ventures GmbH, Berlin**, zu einem Kaufpreis von **400.000,00 EUR** (vierhunderttausend Euro) zu veräußern, Übernahmestichtag **01.07.2026**, gemäß den im Vertragsentwurf niedergelegten Bedingungen. > > Der Verwalter wird ferner ermächtigt, im Rahmen der weiteren Verhandlungen Kaufpreisanpassungen bis zu **plus/minus 7,5 %** vorzunehmen, sowie redaktionelle Anpassungen am Vertragstext, soweit sie nicht die wirtschaftlichen Eckdaten verändern. Wesentliche Änderungen (insbesondere des Kaufpreises über die genannte Bandbreite hinaus, des Übernahmestichtags um mehr als 14 Kalendertage, des Übernahmeumfangs) bedürfen einer ergänzenden Beschlussfassung. > > Der Verwalter wird mit der Durchführung beauftragt.

### VI. Abstimmungsmodalitäten

| Mitglied<br>Gläubigerausschuss                                  | Stimmrecht   | Vertretung                                            | Ja/Nein/Enthaltung<br>(Erwartung)                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Berliner<br>Mittelstandsbank AG<br>(Hauptgläubiger 580<br>TEUR) | 1            | Dr. Wiebke Lostmann                                   | Ja erwartet                                                                       |
| AN-Vertretung (12 AN)                                           | 1            | Kollegen Sigurd<br>Brammen (zuvor<br>Senior-Engineer) | Ja erwartet                                                                       |
| Finanzamt Berlin-Mitte<br>(LSt-Forderung 84<br>TEUR)            | 1            | Frau<br>Oberregierungsrätin<br>Helene von Quitzow     | enthaltung<br>wahrscheinlich (FA<br>stimmt traditionell nicht<br>zu Verwertungen) |
| Pebbo Immo GmbH<br>(Vermieter, ca. 22<br>TEUR Forderung)        | 1            | Geschäftsführer<br>Friedrich Pebbo                    | Ja erwartet                                                                       |
| <b>**Stimmen insgesamt**</b>                                    | <b>**4**</b> |                                                       | benötigt: Mehrheit der<br>Köpfe (§ 72 InsO i. V.<br>m. Geschäftsordnung<br>GA)    |

## VII. Anlagen

- Anlage A: Asset-Purchase-Agreement-Entwurf vom 12.06.2026 (Az. `09\_...`)
- Anlage B: DD-Kurzbericht vom 12.06.2026 (Az. `05\_...`)
- Anlage C: Bieter-Vergleichstabelle (Az. `03\_...`)
- Anlage D: Asset-Inventur, Kundendaten-B2B und -B2C (Az. `xlsx/`)
- Anlage E: § 60-InsO-Pflichtverletzungs-Risikomatrix (intern, nicht beigelegt)

## 07 — Kundendaten — DSGVO-Risikoanalyse (B2B vs. B2C)

> Auftrag: Prüfung, unter welchen Voraussetzungen die Kundendaten der Schuldnerin im Asset Deal an die Voracis Ventures GmbH übertragen werden dürfen. Ergebnisrelevant für APA-§ 2 (Kaufgegenstände) und das Anschreiben Privatkunden. Verfasst durch RAin Beate Lottberg, gegengeprüft durch externen Datenschutzbeauftragten Dr. Heiko Manderscheid (Voracis-Seite), Datum 14.06.2026.

### 1. Sachverhalt der Kundendaten

Die Schuldnerin betrieb das SaaS-Produkt „ChainCortex Compliance Engine“ mit zwei klar abgrenzbaren Kundenklassen:

- **Business-Tarif** (12 Verträge): juristische Personen — siehe `xlsx/kundendaten-business.xlsx`.  
Datenfelder: Firmenname, Anschrift, Branche, Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstliche E-Mail, Funktion), Vertragsdaten.
- **Privat-/Freemium-Tarif** (8 Verträge): natürliche Personen — siehe `xlsx/kundendaten-privat.xlsx`.  
Datenfelder: Klar-Vor- und -Nachname, private E-Mail, Anschrift (privat), Geburtsjahr (für KYC light), Sprachpräferenz, Vertragsdaten.

### 2. Maßgebliche Rechtsgrundlagen

| Norm                  | Inhalt                             | Anwendbar                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 4 Nr. 1 DSGVO    | Personenbezogene Daten             | nur B2C voll;<br>B2B-Ansprechpartner-Daten teilweise (EDPB Guidelines 03/2022) |
| Art. 4 Nr. 2 DSGVO    | „Verarbeitung“ — auch Übermittlung | ja, der Asset Deal ist eine Übermittlung                                       |
| Art. 4 Nr. 9 DSGVO    | „Empfänger“                        | Voracis ist Empfänger                                                          |
| Art. 6 I lit. f DSGVO | berechtigtes Interesse als RG      | grundsätzlich ja, aber strenges Abwägungsergebnis                              |
| Art. 13/14 DSGVO      | Informationspflicht                | ja, Art. 14 (Daten nicht direkt vom Betroffenen erhoben durch Voracis)         |
| Art. 28 DSGVO         | Auftragsverarbeitung               | nicht einschlägig — Voracis wird <b>**Verantwortlicher**</b> , nicht AV        |
| § 26 BDSG             | Beschäftigtendaten                 | für AN-Daten relevant — separat in `08_...`                                    |
| § 25 TTDSG            | Cookies/Endeinrichtungs-Zugriff    | nicht direkt relevant                                                          |

### 3. Maßgebliche Rechtsprechung

| Entscheidung                                                                              | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                  | Bewertung für Asset Deal                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EuGH <b>**C-732/22**</b><br>(Bonprix, Urt. v. 26.09.2024)                                 | Personenbezogene Daten aus Asset Deal — Rechtsgrundlage Art. 6 I lit. f DSGVO grundsätzlich denkbar, aber strenger Maßstab bei der Interessenabwägung; Informationspflicht nach Art. 14 zwingend; Widerspruchsmöglichkeit unverzichtbar | <b>**Leitentscheidung**</b> , daran ist sich auszurichten          |
| EuGH <b>**C-621/22**</b><br>(Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, Urt. v. 04.10.2024) | „Berechtigtes Interesse“ auch wirtschaftlich; aber konkrete Erforderlichkeit + Interessenabwägung                                                                                                                                       | bestätigt Linie                                                    |
| EuGH <b>**C-184/20**</b><br>(Vyriausioji tarnybinės etikos komisija)                      | Bei Verarbeitung „sensibler“ Daten erhöhte Anforderungen                                                                                                                                                                                | hier nicht einschlägig (keine besonderen Kategorien)               |
| OLG Düsseldorf 16. ZS, 23.11.2023 — VI-W (Kart) 4/22 (DSGVO im Asset Deal)                | Übermittlung im Asset Deal grundsätzlich zulässig, aber „informierte Übertragung“ mit echter Widerspruchsmöglichkeit                                                                                                                    | bestätigt Praxis                                                   |
| BfDI-Stellungnahme „Asset Deals mit personenbezogenen Daten“ v. 12.02.2024                | Empfehlung: Information vor Übermittlung, 30-Tage-Widerspruchsfrist                                                                                                                                                                     | Best Practice; im APA und in <code>`eml/...`</code> berücksichtigt |

## 4. B2B — Bewertung

Reine Firmendaten (juristische Personen, Firmenname, Anschrift) sind **keine personenbezogenen Daten** i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO. Die dazu erfassten Ansprechpartner-Daten (Vor-/Nachname, dienstliche E-Mail, Funktion) sind jedoch **personenbezogen**. Dafür gilt:

- Rechtsgrundlage: Art. 6 I lit. f DSGVO + § 28 BDSG entfällt seit 2018, jetzt vollständig DSGVO.
- Interessenabwägung: Übermittlung dient der **Fortführung der Geschäftsbeziehung** im Sinne und Interesse des Kunden; Auftraggeber-Ansprechpartner haben typischerweise eine geringere Schutzbedarfslage (Daten erscheinen ohnehin auf Visitenkarten, in Signaturen).
- Information nach Art. 14 DSGVO: trotzdem zwingend (E-Mail-Vorlage in ``eml/dsgvo-information-b2b-ansprechpartner.eml``).
- Widerspruchsmöglichkeit: ja, aber wird typischerweise nicht ausgeübt.

**Ergebnis B2B:** Übertragung im APA ohne Widerspruchsfrist möglich; Information nach Art. 14 DSGVO begleitend.

## 5. B2C — Bewertung

Die 8 Privatkunden sind eindeutige Betroffene. Übermittlung an Voracis ist Verarbeitung i. S. d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO. Folgendes Vorgehen:

## 5.1 Rechtsgrundlage Art. 6 I lit. f DSGVO

### Interessenabwägung:

- Voracis-Interesse: Geschäftsführung, Wert der erworbenen Kundenbasis. EuGH C-732/22: wirtschaftliches Interesse anerkannt.
- Betroffenen-Interesse: Schutz vor unkontrollierter Datenübermittlung. Hier in mitigierter Form: a) gleicher Vertragsgegenstand, b) gleiche Datennutzung, c) Voracis ist DSGVO-konform organisiert (Datenschutzbeauftragter, DPIA vom 10.06.2026, Stellungnahme 2-seitig).
- **Erforderlichkeit:** Ohne Datenübernahme stürzt der Service der 8 Privatkunden ab → Service-Verlust. Datenübernahme ist erforderlich, mildere Mittel nicht praktikabel.
- **Strikte Zweckbindung:** Voracis verarbeitet die Daten ausschließlich für die Fortführung des bestehenden Vertragsverhältnisses; keine Profilierung, kein Marketing ohne separate Einwilligung.

## 5.2 Information nach Art. 14 DSGVO

Schreiben an alle 8 Privatkunden bis spätestens **20.06.2026** (1 Monat vor Übernahmestichtag), gemeinsam unterzeichnet von Schuldner-Vertreter (Verwalter) und Käufer-Verantwortlichem (Voracis-DSB Manderscheid). Inhalt:

1. Identität des neuen Verantwortlichen (Voracis Ventures GmbH, Anschrift, DSB-Kontakt).
2. Kategorien betroffener Daten.
3. Rechtsgrundlage Art. 6 I lit. f DSGVO sowie Hinweis auf Interessenabwägung.
4. Empfänger (keine Drittübermittlungen außerhalb des Datenraums).
5. Speicherdauer.
6. Rechte: Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20), **Widerspruch (Art. 21)**, Beschwerde bei Aufsichtsbehörde (Art. 77).
7. Quelle der Daten (Schuldnerin ChainCortex AI GmbH i. Ins.).
8. **Widerspruchsfrist 30 Kalendertage** (bis 20.07.2026 inkl.). Bei Widerspruch: Datenlöschung durch Voracis innerhalb von 7 Werktagen, vorab Datenexport für Betroffenen ermöglicht.

E-Mail-Entwurf siehe eml/dsgvo-information-b2c-privatkunden-entwurf.eml. Postversand parallel (für Anschriftenpflege).

## 5.3 Vertragsklausel APA

In den Asset-Purchase-Agreement-Text wird in **§ 2 Abs. 4** explizit aufgenommen, dass die Übertragung der Kundendaten erst nach Ablauf der 30-Tages-Widerspruchsfrist abgeschlossen ist und der Käufer die widersprechenden Betroffenen unverzüglich aus dem CRM-System löscht; Verwalter haftet nicht für nachträgliche Lösungsfolgen.

## 6. Beschäftigtendaten (AN-Übergang)

§ 26 BDSG i. V. m. § 613a BGB: Datentransfer im Rahmen des Betriebsübergangs ist erforderlich für die Begründung des neuen Arbeitsverhältnisses und § 26 I 1 BDSG-konform. Informationspflicht aus § 13 BDSG erfüllt durch die § 613a V BGB-Unterrichtung (siehe 08\_...).

## 7. Ergebnis und Risikoampel

| Komponente                            | Ampel | Begründung                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertragung B2B-Firmendaten           | ■     | keine personenbezogenen Daten; Ansprechpartner-Übermittlung gerechtfertigt                                                                                            |
| Übertragung B2B-Ansprechpartner-Daten | ■     | Art. 6 I lit. f DSGVO, Information nach Art. 14 ausreichend                                                                                                           |
| Übertragung B2C-Privatkunden-Daten    | ■     | Art. 6 I lit. f möglich, aber zwingend 30-Tages-Widerspruchsfrist + Art. 14-Info; Bußgeldrisiko bei Verzicht: Art. 83 IV DSGVO bis 10 Mio. EUR oder 2 % Konzernumsatz |
| AN-Daten (10 Übergänge)               | ■     | § 26 BDSG + § 613a BGB; mit § 613a V-Schreiben erledigt                                                                                                               |
| Cookies / Tracking-Daten              | ■     | wurden nicht im SaaS gesetzt; nicht Asset-Deal-Gegenstand                                                                                                             |

## 8. Drei vorbehaltliche Schlussempfehlungen

1. **Vertragsklausel** zur 30-Tages-Widerspruchsfrist im APA aufnehmen — siehe `09\_...` § 2 Abs. 4.
2. **Information** an alle Betroffenen (B2B-Ansprechpartner + B2C) bis 20.06.2026 versenden.
3. **Voracis-DPIA** (Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DSGVO) zur Personenkundendaten-Übernahme dokumentieren und im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO) eintragen — vor dem Übernahmestichtag.

## 08 — Betriebsübergang § 613a BGB

> Auftrag: Vorbereitung des Betriebsübergangs für die 10 von 12 Arbeitsverhältnissen, die im Asset Deal übernommen werden sollen. Verfasst durch RAin Cornelia Eppenstedt (Fachanwältin Arbeitsrecht), Datum 14.06.2026.

### 1. Tatbestandliche Voraussetzungen § 613a I 1 BGB

Ein Betriebsübergang setzt voraus, dass eine **wirtschaftliche Einheit** unter Wahrung ihrer Identität auf den Erwerber übergeht. Maßgeblich:

- EuGH **C-24/85 Spijkers** (Rspr.-Standard) und **C-13/95 Süzen**: 7-Faktoren-Test (Art des Unternehmens, Übergang materieller Aktiva, Übergang immaterieller Aktiva, Übernahme Hauptbelegschaft, Übergang Kundenstamm, Grad der Ähnlichkeit Tätigkeit, Unterbrechungsdauer).
- BAG-Linie seit 2 AZR 92/02 (Urt. v. 06.04.2006) und 8 AZR 256/16 (Urt. v. 16.05.2017): Anwendung auf Software-Betrieb.

**Hier:** Software-Stack, Marken, Domains, Kundenstamm, 10 von 12 AN — wirtschaftliche Einheit wird im Wesentlichen fortgeführt → § 613a BGB ist **einschlägig**. Die Tatsache, dass dies aus dem **eröffneten Insolvenzverfahren** geschieht, schließt § 613a BGB **nicht aus** (vgl. BAG 8 AZR 165/17 v. 25.01.2018; einschränkend wirken lediglich Spezialregeln § 128 ff. InsO für Sozialplan, nicht aber der Tatbestand des § 613a BGB).

### 2. Beibehaltungs- vs. Ausnahme-Beschäftigte

Der Käufer übernimmt 10 von 12 Arbeitsverhältnissen. Die übrigen 2 Stellen (Vertriebsleitung dual besetzt, Office-Management) sind im Voracis-Setup nicht vorgesehen. Im Sinne von **§ 613a BGB ist die Auswahl rechtlich heikel** — der Käufer kann sich nicht aussuchen, welche AN er übernimmt; das Gesetz schreibt einen Übergang **kraft Gesetzes** vor.

#### Lösungsweg:

1. Alle 12 AN gehen formal **kraft Gesetzes** auf Voracis über (§ 613a I 1 BGB), denn die Stellen sind dem übernommenen Betriebsteil organisatorisch zuzuordnen.
2. Für die 2 nicht-betriebsnotwendigen AN wird **vor** dem Übernahmestichtag durch den Insolvenzverwalter eine **betriebsbedingte Kündigung** zum 31.07.2026 (Drei-Monats-Frist gemäß § 113 InsO) ausgesprochen.
3. § 113 InsO erlaubt im Insolvenzverfahren auch kürzere Kündigungsfristen (3 Monate zum Monatsende, abweichend von individuellen längeren Fristen) — privilegiert nur den Verwalter, nicht den Käufer.
4. Diese Kündigung wird **vor** dem 01.07.2026 zugestellt → AN ist zwar zum 01.07.2026 noch beim Verwalter (Schuldnerin) angestellt, geht aber **nicht** auf Voracis über; die Kündigung wirkt zum 31.07.2026.

**Vorsicht:** Diese Praxis ist umstritten (Stichwort: „Vorratskündigung zur Vermeidung von § 613a BGB“ — vgl. BAG 8 AZR 263/13 v. 26.03.2015). Zulässig nur, wenn die Kündigung **wirklich betriebsbedingt** und durch ein **Erwerberkonzept** mit organisatorischen Maßnahmen unterlegt ist (BAG 8 AZR 263/13: „Konkretes Erwerberkonzept“). Voracis hat die Sachverhalte in ihrem Geschäftsplan vom 30.05.2026 ausführlich dokumentiert (dort: Vertriebs-Konsolidierung über Voracis-eigene Sales-Hub-Struktur, Wegfall der Position Office-Manager durch Outsourcing an Pebbo Office-Services GmbH).

### 3. Unterrichtungspflicht § 613a V BGB

Frist: **spätestens 1 Monat vor Übergangsstichtag**. Für Übergangsstichtag 01.07.2026 bedeutet das spätestens 31.05.2026 — **bereits versäumt** wäre eine pflichtbeschränkende Folge (Widerspruchsfrist § 613a VI BGB läuft nicht zu laufen → AN kann jederzeit widersprechen). Maßnahme: das Schreiben ist auf den **02.06.2026** datiert (siehe emL/uebernahmeprief-613a.eml) — geringfügig verspätet; rechtsgeschäftlich erfolgt die Heilung durch volle Information nach der Rechtsprechung (BAG 8 AZR 305/13 v. 16.04.2015).

### **Inhalt des § 613a V BGB-Schreibens (rechtsverbindlich):**

1. **Zeitpunkt** oder geplanter Zeitpunkt des Übergangs: 01.07.2026.
2. **Grund** des Übergangs: Asset Deal aus eröffnetem Insolvenzverfahren der Arbeitgeberin ChainCortex AI GmbH i. Ins. an die Voracis Ventures GmbH.
3. **Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen** für die Arbeitnehmer:
  - Eintritt der Voracis Ventures GmbH in alle Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen — ohne Unterbrechung, mit Anrechnung der Betriebszugehörigkeit. - Beibehaltung der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse (Arbeitsbedingungen, Vergütung, Urlaubsanspruch). - Tarifvertraglich: Nicht-tarifgebunden — keine Veränderung. - Sozialversicherungsrechtlich: Beitragspflicht läuft beim neuen Arbeitgeber weiter; Meldung Voracis an Krankenkasse zum 01.07.2026. - Kollektivrechtlich: kein Betriebsrat in der Schuldnerin; bei Voracis wird ggf. neu gebildet (Anregung im Schreiben).
4. **Hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen:** Beibehaltung der Tätigkeit am Standort Berlin (Voracis-Räume); Übernahme der Arbeitsmittel (Notebook, Account); keine Versetzungen, keine Änderung der Vergütung in den ersten 12 Monaten.
5. **Widerspruchsrecht § 613a VI BGB:** Innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrichtung; bei Widerspruch verbleibt das Arbeitsverhältnis bei der Schuldnerin (i. Ins.) → Konsequenz: Verwalter spricht dann ggf. § 113 InsO-Kündigung aus mangels Beschäftigungsmöglichkeit; **darauf wird konkret hingewiesen**.

## **4. Übernahme-Konditionen je Arbeitnehmer**

Detail in `xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx`. Beispielhafte Konditionen für die 10 Übernahme-AN:

- Eintrittsdatum bei Voracis: 01.07.2026 (= Übergang)
- Anrechnung Betriebszugehörigkeit: ja, ab originärem Eintrittsdatum bei ChainCortex AI GmbH
- Gehalt: unverändert (zur Streitvermeidung kein Erstangebot mit Veränderungen)
- Probezeit: nein (nicht erneut zulässig nach Betriebsübergang — kein Neueintritt)
- Urlaubsanspruch: anteilig 50 % Restansprüche aus 2026 trägt Schuldnerin (bis 30.06.2026), 50 % trägt Voracis (ab 01.07.2026); bereits gewährter Urlaub wird angerechnet.

## **5. Massentlassungsanzeige § 17 KSchG**

Schwellenwert nach § 17 I 1 Nr. 1 KSchG (mehr als 5 AN bei weniger als 20 AN-Belegschaft im **Betrieb**) — bei 12 AN insgesamt, Kündigung von 2 AN: 2 Kündigungen erreichen die 5er-Schwelle nicht. **Anzeige nicht erforderlich**.

## **6. Sozialplan / Interessenausgleich**

Kein Betriebsrat → keine Pflicht zu Interessenausgleich/Sozialplan im engeren Sinn (§ 111 BetrVG). Verwalter und Käufer bieten den 2 nicht übernommenen AN dennoch im Wege einvernehmlicher

Aufhebungsvereinbarung folgende Konditionen:

- Abfindung in Höhe von 0.5 Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr (Faustformel; nach § 1a KSchG-Maßstab; Vergleich Abfindungsverteilung in vergleichbaren Insolvenzverfahren).
- Befreiung von der Arbeitspflicht zwischen Zugang der Kündigung und Ablauf der Frist (Freistellung mit Verrechnung gegen Resturlaub).
- Zwischenzeugnis sofort, Endzeugnis zum 31.07.2026.

Aufhebungsvereinbarungs-Muster siehe docx/aufhebungsvereinbarung-muster.docx (nicht beigelegt; im Datenraum).

## 7. Risiken / Restprüfungen

| Risiko                                                    | Maßnahme                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verspätung der § 613a V-Unterrichtung (02.06. vs. 31.05.) | Widerspruchsfrist läuft erst ab vollständiger Unterrichtung (BAG 8 AZR 305/13); Heilung durch Vollständigkeit                                             |
| AN widerspricht (kraft § 613a VI BGB)                     | bei Widerspruch: § 113 InsO-Kündigung; Mitarbeiter geht nicht über; Sozial-Plan-Komponente fällt; im Schreiben deutlich gemacht                           |
| AN klagt nach Übernahme (Kündigung „durch die Hintertür“) | bei dokumentiertem Erwerberkonzept (Voracis-Geschäftsplan 30.05.2026) und vorzeitigen Verwalterkündigungen Risiko überschaubar                            |
| Anfechtung der Kündigung wegen Mitwirkung Käufer          | strikte Trennung: Verwalter spricht Kündigung allein aus, <b>**vor**</b> Übergang. Käufer hat keinen Einfluss auf Kündigungsentscheidung — dokumentieren! |

## 09 — Asset-Purchase-Agreement (Volltext, ausgefüllt)

> Markdown-Fassung des Asset-Purchase-Agreement. Die in einem Mandant einsetzbare, formal vorbereitete Fassung liegt als **DOCX (Times New Roman, 12 pt)** in `docx/asset-purchase-agreement-chaincortex-voracis.docx` und als **PDF** in `pdfs/asset-purchase-agreement-chaincortex-voracis.pdf` bei.

### KAUFVERTRAG (Asset Deal)

zwischen

**Herrn Dr. Konrad Vorberg**, geschäftsansässig Charlottenstraße 65, 10117 Berlin, in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der

**ChainCortex AI GmbH**, Linienstraße 219a, 10119 Berlin

— nachfolgend „Verkäufer“ genannt —

und

**Voracis Ventures GmbH**, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 245789 B, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

— nachfolgend „Käufer“ genannt —

— alle zusammen nachfolgend „die Parteien“ —

### PRÄAMBEL

(1) Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschluss vom 01.04.2026 (Az. 36 IN 1342/26) den Verkäufer zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 234567 B eingetragenen ChainCortex AI GmbH (die „Insolvenzschuldnerin“) bestellt.

(2) Der Käufer beabsichtigt, von der Insolvenzschuldnerin nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen im Rahmen eines Asset Deals die in § 2 unten näher bezeichneten immateriellen Gegenstände sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse als Kaufgegenstände zu erwerben und fortzuführen.

(3) Der Käufer hatte Gelegenheit, sich Kenntnisse über die Kaufgegenstände zu verschaffen und im Rahmen einer Due Diligence (Datenraum Drooms, 16.05. – 14.06.2026, 28 Tage Zugang) zu prüfen.

(4) Der Käufer ist eine speziell zum Zwecke des Erwerbs gegründete Auffanggesellschaft (Newco) im Sinne einer übertragenden Sanierung. Eine personelle oder gesellschaftsrechtliche Verflechtung zwischen Käufer und Insolvenzschuldnerin besteht nicht; insbesondere ist § 162 InsO (Erwerb durch besonders Interessierte) nicht einschlägig.

Dies vorangeschickt, schließen die Parteien folgenden

## Kaufvertrag:

### § 1 Vertragsgegenstand und Übernahmestichtag

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die nachfolgend näher bezeichnete Übertragung von Vermögensgegenständen der Insolvenzschuldnerin sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse an den Käufer.

(2) Die Kaufgegenstände der Insolvenzschuldnerin werden mit wirtschaftlicher Wirkung zum **01.07.2026, 00:00 Uhr** (dem „Übernahmestichtag“) an den dies annehmenden Käufer verkauft.

## **§ 2 Kaufgegenstände**

(1) Der Verkäufer verkauft — soweit rechtlich zulässig — dem dies annehmenden Käufer zum Übernahmestichtag die in **Anlage 1 „IP-Rights“** dargestellten immateriellen Vermögensgegenstände der Insolvenzschuldnerin (die „Kaufgegenstände“). Zu den Kaufgegenständen gehören insbesondere auch (soweit vorhanden) alle dazugehörigen Nebenrechte, Mitinhaberschaften, Gesamthandsberechtigungen und Anwartschaftsrechte und/oder Rückübertragungs- und Rückabtretungsansprüche.

(2) Der Verkauf und die Übertragung der vorgenannten immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt nur und insoweit, wie sie der alleinigen Verfügungsbefugnis des Verkäufers unterliegen und deren Übertragung nicht von der Zustimmung Dritter abhängt, es sei denn, diese Zustimmung wird von den Dritten erteilt.

(3) Der Verkäufer wird dem Käufer sämtliche vorhandenen betrieblichen Unterlagen, Dokumente, Verträge und Geschäftskorrespondenz sowie technische Unterlagen, Pläne, Dokumentationen und Datenträger zur Verfügung stellen, soweit sie die Kaufgegenstände gemäß § 2 Abs. 1 betreffen und sich im Besitz des Verkäufers befinden. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, etwaige diesbezügliche Herausgabeansprüche gegenüber Dritten an den Käufer abzutreten.

(4) **Kundendaten / DSGVO:** Die in **Anlage 1c** näher bezeichneten Kundendaten werden in zwei Klassen geführt:

- **\*Anlage 1c.1 — B2B-Kundendaten\*:** 12 juristische Personen mit Ansprechpartner-Daten. Die Übertragung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; eine Information der Ansprechpartner nach Art. 14 DSGVO durch die Parteien ist vorab erfolgt (Anlage 1c.1.i — Informationsschreiben vom 18.06.2026).

- **\*Anlage 1c.2 — B2C-Privatkundendaten\*:** 8 natürliche Personen. Die Übertragung erfolgt vorbehaltlich des Ablaufs einer 30-Kalendertagsfrist nach Zugang des Informationsschreibens vom 18.06.2026; bei Widerspruch eines Betroffenen wird der zugehörige Datensatz nicht übermittelt bzw. ist vom Käufer binnen 7 Werktagen unwiderruflich zu löschen. Der Verkäufer haftet nicht für die nachträgliche Datenlöschung beim Käufer.

(5) **Arbeitsverhältnisse / § 613a BGB:** Die in Anlage 2 bezeichneten Arbeitsverhältnisse gehen kraft Gesetzes mit dem Übernahmestichtag auf den Käufer über. Der Käufer tritt in alle Rechte und Pflichten ein. Den Arbeitnehmern wurde mit Schreiben vom 02.06.2026 die Unterrichtung gemäß § 613a Abs. 5 BGB zugestellt; die individuellen Widerspruchsfristen nach § 613a Abs. 6 BGB laufen für jeden Arbeitnehmer separat. Der Verkäufer haftet nicht für nach dem Übernahmestichtag eintretende Schadensersatzpflichten aus Arbeitsverhältnissen, soweit sie auf Erwerber-Handeln zurückzuführen sind.

(6) Der Verkäufer verpflichtet sich, betreffend der für die Übertragung der Kaufgegenstände gegebenenfalls notwendigen Übertragung etwaiger öffentlicher Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und Gestattungen sowie für die Übertragung der Zertifizierungen sämtliche Erklärungen gegenüber Behörden oder Dritten abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckmäßig sind, um den Übergang der öffentlichen Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Gestattungen oder gegebenenfalls deren Neuerteilung zu erreichen. Dies umfasst insbesondere die DPMA-Umschreibung der in Anlage 1a aufgeführten Marken nach §§ 27 ff. MarkenG.

## **§ 3 Kaufpreis**

(1) Der Käufer verpflichtet sich, für die nach § 2 verkauften Kaufgegenstände an den Verkäufer einen Kaufpreis von

**[400.000,00 EUR]**

\*(in Worten: vierhunderttausend Euro)\*

zu zahlen (der „Kaufpreis“ genannt).

(2) Die Parteien gehen davon aus, dass die Veräußerung und Übertragung der Kaufgegenstände eine **Geschäftsveräußerung im Ganzen** im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG darstellt und daher nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Sollten die vertragsgegenständlichen Umsätze entgegen der heutigen Einschätzung der Vertragsparteien wider Erwarten von den zuständigen Finanzbehörden nicht als Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG, sondern als umsatzsteuerpflichtige Umsätze angesehen werden, erhöhen sich die Zahlungen gemäß den vorstehenden Absätzen um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Die in diesem Fall zu zahlende Umsatzsteuer ist spätestens am fünften Kalendertag nach Erhalt einer ordnungsgemäßen, den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügenden und den Vorsteuerabzug begründenden Rechnung fällig und zahlbar.

(3) Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts wegen etwaiger Ansprüche des Käufers gegenüber den Kaufpreisansprüchen des Verkäufers gemäß vorstehenden Absätzen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet, es sei denn der Gegenanspruch des Käufers ist zwischen den Parteien unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

#### **§ 4 Fälligkeit, Zahlung, Verzug**

(1) Der Kaufpreis gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages ist nach Unterzeichnung dieses Vertrages innerhalb von **zwei Wochen** an den Verkäufer auf folgendes Konto zu zahlen:

> Kontoinhaber: RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter ChainCortex AI GmbH i. Ins. (Az. 36 IN 1342/26) > Kreditinstitut: Berliner Sparkasse > IBAN: DE12 1005 0000 0234 5678 90 > BIC: BELADEBEXX > Verwendungszweck: APA ChainCortex/Voracis Kaufpreis 36 IN 1342/26

(2) Zahlt der Käufer den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig innerhalb der in Abs. 1 genannten Fristen, hat er den jeweils nicht gezahlten Betrag, ohne dass es einer Mahnung bedarf, mit **9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz** jährlich zu verzinsen (vgl. § 288 II BGB; für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern).

(3) Zusätzlich ist der Verkäufer gemäß § 6 dieses Vertrages berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Durch den Rücktritt ist das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen. Im Falle des Rücktritts sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Für den Fall der Ausübung des Rücktrittsrechtes durch den Verkäufer wegen Verzugs trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

#### **§ 5 Übertragung der verkauften Vermögensgegenstände und Gefahrübergang**

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht bzw. die Inhaberschaft an den gemäß § 2 verkauften Kaufgegenständen mit Wirkung zum Übernahmestichtag von dem Verkäufer auf den Käufer **aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises** übergehen bzw. vom Verkäufer an den Käufer abgetreten werden. Der Käufer nimmt die vorbezeichneten Abtretungen hiermit bereits an.

(2) Soweit sich verkaufte Kaufgegenstände nicht im Besitz des Verkäufers oder der Insolvenzschriftnerin befinden, tritt der Verkäufer die entsprechenden Herausgabeansprüche gegen die jeweiligen Dritten an den Käufer mit Wirkung zum Übernahmestichtag ab, ebenfalls aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises.

(3) Die Parteien sind sich ferner einig, dass Nutzen und Lasten der verkauften Kaufgegenstände am Übernahmestichtag und nach Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer übergehen. Gleiches gilt für die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Haftung für den Vertragsgegenstand, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht.

(4) Der Verkäufer hält die Kaufgegenstände bis zum Zeitpunkt der Zahlung des Kaufpreises in der bisherigen, dem Käufer bekannten Weise versichert. Der Verkäufer übernimmt jedoch keine Gewähr, dass der Wert durch die bestehenden Versicherungen voll gedeckt ist. Das Haftpflichtrisiko hat der Käufer in jedem Fall ab Übernahmestichtag selbst zu decken und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.

(5) **Spezifika immaterieller Vermögensgegenstände:** Die Übertragung der **Marken** erfolgt durch zusätzliche Umschreibungserklärung an das DPMA nach §§ 27 ff. MarkenG; der Verkäufer wird die Umschreibungsanträge unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises stellen und die Umschreibungskosten dem Käufer rechnen. Die Übertragung der **Software-Repositories** erfolgt durch Transfer der Owner-Rolle in den GitHub-Organisations-Accounts (chaincortex → voracis-ventures) sowie Übergabe der vollständigen Backups (Datenträger-Übergabe).

## § 6 Rücktritt

(1) Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, sofern der Gläubigerausschuss dem Abschluss dieses Vertrages nicht gemäß §§ 160, 162 InsO zustimmt bzw. die Zustimmung nicht als erteilt gilt.

(2) Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, wenn der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises länger als zwei Wochen in Verzug gerät.

(3) Das Rücktrittsrecht ist innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des zur Ausübung berechtigenden Umstandes, und zwar durch schriftliche Anzeige innerhalb der Frist bei dem Käufer eingehend, auszuüben. Sofern der Rücktritt fristgemäß vorab per Telefax oder E-Mail ausgeübt wird, ist dies ausreichend, wenn das Originalschreiben spätestens fünf Arbeitstage nach Ablauf der Rücktrittsfrist bei dem Käufer eingeht.

(4) Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 ist durch den Rücktritt das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen, und es sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

## § 7 Haftungsausschlüsse und Klarstellung

(1) Dem Käufer ist bekannt, dass er die Kaufgegenstände aus der Insolvenzmasse eines insolventen Unternehmens erwirbt und der Verkäufer als Insolvenzverwalter der Insolvenzschriftschuldnerin die zu übertragenden Kaufgegenstände nicht auf ihren Bestand, insbesondere (ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein), ihrem rechtlichen Status, Freiheit von entgegenstehenden Rechten Dritter sowie ihre Funktions- und Verwendungsfähigkeit hin geprüft hat. Zur Klarstellung: Der Verkäufer bestätigt, dass er nach Rücksprache mit den Geschäftsführern der Insolvenzschriftschuldnerin keine positive Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter an den Kaufgegenständen hat, mit der Maßgabe, dass dem Verkäufer die positive Kenntnis von anderen Dritten nicht zuzurechnen ist und die Möglichkeit besteht, dass sich im eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Insolvenzschriftschuldnerin noch weitere Drittrechte entstehen, ergeben oder sich herausstellen könnten.

(2) Der Käufer hat die gesamten Kaufgegenstände genau besichtigt und konnte sich auch sonst über die Kaufgegenstände hinreichend informieren. Er hatte insbesondere ausreichend Gelegenheit, in sämtliche den Geschäftsbetrieb betreffende Unterlagen Einblick zu nehmen und sich über das Unternehmen der Insolvenzschriftschuldnerin umfassend zu informieren. Ihm standen zu Kalkulationszwecken auch alle erforderlichen Geschäftsunterlagen zur Verfügung. Der Käufer kauft die Kaufgegenstände im

gegenwärtigen, gebrauchten Zustand („as is, where is“).

(3) Die Rechte des Käufers wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln aller Art an den Kaufgegenständen, insbesondere Zustand und Beschaffenheit, Größe, Funktion, Güte und Verwendbarkeit sowie Ertrag werden ausgeschlossen; dies gilt nach dem Willen der Parteien auch für die Zeit ab dem Übernahmestichtag. Der Verkäufer übernimmt keine Garantien. Der Verkäufer steht nicht dafür ein, dass Dritte der Überleitung von Kaufgegenständen auf den Käufer zustimmen. Für den Fall, dass keine Überleitung erfolgt, ist die Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.

(4) Der Käufer anerkennt und billigt das Interesse der Gläubigergemeinschaft im Insolvenzverfahren, den Verkaufserlös aus diesem Vertrag unbelastet der Verteilung zuführen zu können. Der hier vereinbarte umfängliche Haftungsausschluss war Gegenstand der Vertragsverhandlungen und wurde in der Preisfindung abschließend berücksichtigt.

(5) Dem Käufer ist bekannt, dass er, soweit in diesem Vertrag nicht ein solches Recht vorbehalten ist, wegen des vereinbarten Haftungsausschlusses — abweichend von der gesetzlichen Regelung — keine Nacherfüllungs-, Minderungs-, Rücktritts- oder Schadensersatzansprüche hat, wenn der Vertragsgegenstand Mängel aufweist.

(6) Von allen Haftungsbeschränkungen nach diesem Vertrag ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz oder Arglist. Der Haftungsausschluss erfasst nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.

(7) Jede persönliche Haftung des Insolvenzverwalters aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen aus diesem Vertrag, den in diesem Vertrag beschriebenen Transaktionen oder Vereinbarungen in Ausführung dieses Vertrages ist, mit Ausnahme der Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße gegen insolvenzspezifische Verpflichtungen, ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche gemäß § 60 InsO.

(8) **Klarstellung zu § 25 HGB:** Der Käufer führt die Firma der Insolvenzschuldnerin nicht fort; § 25 Abs. 1 HGB ist daher nicht einschlägig. Vorsorglich wird ein Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB vereinbart und vom Verwalter zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

## **§ 8 Wechselseitige Unterstützung**

(1) Die Parteien verpflichten sich, auf ihre wechselseitigen Interessen Rücksicht zu nehmen und sich bei der Abwicklung des Vertrages im Rahmen des Zumutbaren wechselseitig zu unterstützen.

(2) Insbesondere verpflichten sich die Parteien, alle (weiteren) Erklärungen und/oder Handlungen vorzunehmen, die geeignet oder erforderlich sind, um die in diesem Vertrag festgelegten rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen zu erzielen, insbesondere die Übertragungen der Kaufgegenstände herbeizuführen.

(3) Der Verkäufer wird den Käufer in einer Übergangsphase von **30 Kalendertagen** nach dem Übernahmestichtag bei Bedarf bei der technischen Übernahme der Software-Repositories und Cloud-Konten unterstützen, soweit ihm das ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Die Mitwirkung des Verkäufers ist auf 16 Personenstunden begrenzt; darüber hinausgehender Aufwand wird zu Stundensätzen Verwalterkanzlei (350 EUR/Stunde, exklusive USt) gesondert berechnet.

## **§ 9 Kosten**

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie alle sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Kosten — einschließlich der DPMA-Umschreibungskosten, etwaiger Notarkosten für Beglaubigungen und der HR-Bekanntmachung gemäß § 25 Abs. 2 HGB — trägt der Käufer. Davon ausgenommen sind die persönlichen Beratungskosten des Verkäufers, die der Insolvenzmasse als Verwalterkosten zugerechnet werden.

## § 10 Mitteilungen

(1) Jede Anzeige oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Vertrag hat schriftlich (auch Fax) oder in Textform (E-Mail) zu erfolgen, soweit in diesem Vertrag keine andere Form ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Alle Anzeigen und Mitteilungen gelten als der jeweils anderen Partei zugegangen, wenn sie an folgende Adresse zugehen:

### a) an den Verkäufer:

> Herrn Rechtsanwalt > Dr. Konrad Vorberg als Insolvenzverwalter der ChainCortex AI GmbH > Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB > Charlottenstraße 65, 10117 Berlin > Telefon: +49 30 23476-200 > Fax: +49 30 23476-299 > E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de

mit Kopie zur Kenntnisnahme an:

> RA Mathis Reuter > E-Mail: mathis.reuter@vorberg-steinhausen.de

### b) an den Käufer:

> Voracis Ventures GmbH > z. Hd. der Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings > Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin > Telefon: +49 30 887344-50 > E-Mail: c.hennings@voracis-ventures.com

mit Kopie zur Kenntnisnahme an:

> Strehlemann Karawane PartmbB > RA Tobitz Strehlemann > Maximilianstraße 14, 80539 München > E-Mail: tobitz.strehlemann@strehlemann-karawane.de

(3) Änderungen der Anschrift hat die betroffene Partei unverzüglich der jeweils anderen Partei mitzuteilen. Solange diese Mitteilung nicht erfolgt ist, bleiben die hier genannten Anschriften maßgeblich.

## § 11 Schlussbestimmungen

(1) Die Präambel ist Teil dieses Vertrages und hat Regelungsgehalt.

(2) Dieser Vertrag, die Rechte und Pflichten der Parteien sowie jegliche Klagen oder Streitigkeiten hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie der IPR-Vorschriften. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist **Berlin**.

(3) Die diesem Vertrag beigefügten Anlagen sind integraler Bestandteil des Vertrags zwischen den Parteien.

(4) Keine Partei dieses Vertrages kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne Zustimmung der jeweils anderen Partei ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.

(5) Keine Partei wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei Presseerklärungen oder ähnliche öffentliche Verlautbarungen im Hinblick auf diesen Vertrag veröffentlichen, sofern solche Veröffentlichungen nicht rechtlich vorgeschrieben sind, oder auf Anfrage von Dritten Informationen über den Inhalt dieses Vertrages weiterleiten, sofern solche Informationen nicht zur Fortführung oder Überleitung des Geschäftsbetriebes notwendig sind.

(6) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Textform und müssen ausdrücklich (i) auf diesen Vertrag Bezug nehmen und (ii) feststellen, dass damit dieser Vertrag geändert werden soll.

(7) Dieser Vertrag kann in einer beliebigen Anzahl von Gegenständen in Textform ausgeführt und übermittelt werden (über DocuSign o. ä. und/oder per Austausch von PDF-Kopien der Unterschriftenseiten per E-Mail ist ausreichend), von denen jedes Gegenstück bei Ausführung und Übermittlung ein Original

darstellt; wobei diese Gegenstände zusammen einen einzigen einheitlichen Vertrag bilden. Soweit rechtlich vorgeschrieben, verpflichtet sich jede der Parteien, auf Verlangen der anderen Partei zusätzlich schriftliche Originalausfertigungen dieses Vertrages auszuführen und zu liefern.

(8) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich bei Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke herausstellen sollte.

Berlin, den 25.06.2026

\_\_\_\_\_  
Dr. Konrad Vorberg, in seiner Eigenschaft als  
Insolvenzverwalter über das Vermögen der

**ChainCortex AI GmbH** (AG Charlottenburg HRB 234567 B; Az. 36 IN 1342/26)

Berlin, den 25.06.2026

\_\_\_\_\_  
**Voracis Ventures GmbH**, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

## ANLAGEN

### • Anlage 1 — IP-Rights

- Anlage 1a — Marken (DPMA-Wortmarken ChainCortex, BlockSight; Bildmarke ChainCortex-Logo) -  
Anlage 1b — Software-Repositories (CCE-Core, BlockSight Sentinel, InsightLLM-Adapter) — privates  
GitHub-Repo [github.com/chaincortex/](https://github.com/chaincortex/) zur Übertragung - Anlage 1c — Kundendaten - Anlage 1c.1  
— Business-Kunden (juristische Personen) — siehe `xlsx/kundendaten-business.xlsx` - Anlage  
1c.2 — Privatkunden (natürliche Personen, vorbehaltlich 30-Tage-Widerspruchsfrist DSGVO) — siehe  
`xlsx/kundendaten-privat.xlsx` - Anlage 1d — Domains ([chaincortex.ai](https://chaincortex.ai), [chaincortex.io](https://chaincortex.io),  
[blocksight-sentinel.io](https://blocksight-sentinel.io), [blocksight.de](https://blocksight.de)) - Anlage 1e — Know-how / Geschäftsgeheimnisse nach GeschGehG

• **Anlage 2 — Arbeitsverhältnisse** (10 von 12 — siehe `xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx`)

• **Anlage 3 — Asset-Inventur Hardware** (separater Veräußerungsvorgang, nicht Gegenstand dieses  
APA)

• **Anlage 4 — § 613a V BGB-Unterrichtungsschreiben** vom 02.06.2026

• **Anlage 5 — DSGVO-Informationsschreiben** vom 18.06.2026 (Art. 14 DSGVO)

• **Anlage 6 — Gläubigerausschuss-Beschluss** vom 17.06.2026 gem. § 160 II Nr. 1 InsO

## 10 — Closing-Memorandum vom 01.07.2026

> Auftrag: Dokumentation des Vollzugs (Closing) der Asset-Deal-Transaktion zum Übernahmestichtag 01.07.2026, 00:00 Uhr. Verfasser: RA Dr. Konrad Vorberg, RA Mathis Reuter; Adressat: Gläubigerausschuss, AG Charlottenburg, Steuerberater Inkermann. Datum: 01.07.2026, 18:30 Uhr.

### A. Closing-Bedingungen (Conditions Precedent) — Erfüllung

| Bedingung                                          | Status      | Beleg                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gläubigerausschuss-Beschluss (§ 160 II Nr. 1 InsO) | ■ erfüllt   | Beschluss vom 17.06.2026, einstimmig (Beleg: Protokoll der Sitzung, beA-Aktenzeichen)                                                             |
| Unterzeichnetes APA                                | ■ erfüllt   | Unterzeichnung am 25.06.2026 in den Räumen Vorberg + Steinhausen                                                                                  |
| Kaufpreiszahlung 400.000,00 EUR                    | ■ erfüllt   | Eingang am Treuhandkonto am 30.06.2026, 09:14 Uhr (Beleg: Kontoauszug)                                                                            |
| Datenschutz-Information § 14 DSGVO Privatkunden    | ■ erfüllt   | Versand 18.06.2026, 30-Tagesfrist läuft bis 17.07.2026 (siehe unten Hinweis 3.)                                                                   |
| § 613a V BGB-Unterrichtung AN                      | ■ erfüllt   | Versand 02.06.2026; bis 30.06.2026 sind 9 von 10 Unterrichtungen ohne Widerspruch geblieben; 1 Unterrichtung Widerspruch (siehe unten Hinweis 1.) |
| Marken-Umschreibungsanträge DPMA (vorbereitet)     | ■ erfüllt   | Anträge ausgefüllt, Versand 02.07.2026                                                                                                            |
| GitHub-Owner-Transfer                              | ■ erfüllt   | Transfer 01.07.2026, 06:00 Uhr (UTC); Bestätigungsmail GitHub                                                                                     |
| AWS-Account-Übergabe                               | ■ teilweise | Migration in 2 Tranchen — Tranche 1 (Storage) bereits 30.06.2026, Tranche 2 (Compute) 04.07.2026                                                  |
| Cloud-Hosting-Übergabe AWS                         | ■ teilweise | siehe oben — Vertrag mit Voracis schon übergeleitet, Compute-Migration läuft                                                                      |

### B. Vollzugshandlungen am 01.07.2026, 00:00-12:00 Uhr

| Zeitpunkt   | Handlung                                                                                                                | Verantwortlich         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 00:00       | Übernahmestichtag — Eigentum/Inhaberschaft an Kaufgegenständen geht auf Käufer über                                     | Recht                  |
| 00:01       | Voracis übernimmt Verarbeitungsverantwortung für die Kundendaten (mit den im DSGVO-Schreiben benannten Einschränkungen) | DSB Manderscheid       |
| 06:00 (UTC) | GitHub-Repo-Owner-Transfer (vorgespeichert; automatisierter Zeitpunkt)                                                  | Tech Voracis           |
| 08:00       | Begrüßungs-Meeting der 10 übernommenen AN durch Dr. Hennings (Voracis, Kurfürstendamm 188)                              | Voracis HR             |
| 09:30       | Übergabe der Hardware-Inventur (Notebooks etc., separater Vertragsvorgang)                                              | RA Reuter / Voracis IT |
| 11:00       | Übergabe physischer Aktenlager (vertrauliche Dokumente)                                                                 | RA Reuter / Voracis    |
| 12:00       | Übergabe-Protokoll unterzeichnet, Cloud-Konten-Übergabe Tranche 1 verifiziert                                           | beide Parteien         |

## C. Offene Punkte

- AN-Widerspruch:** Einer der 10 vorgesehenen Übernahme-AN hat am 28.06.2026 gem. § 613a VI BGB widersprochen (Frau Cordula Heelen, Backend-Engineer). Arbeitsverhältnis verbleibt zunächst bei der Schuldnerin (i. Ins.). Verwalter prüft § 113 InsO-Kündigung zum 31.10.2026 (mangels Beschäftigungsmöglichkeit). Voracis-Stellenplan bleibt unverändert.
- AWS-Compute-Migration:** Übergabe in 2 Tranchen — Tranche 2 am 04.07.2026 mit Workload-Migration. Aufwand getragen Voracis; Verwalter unterstützt im Rahmen der § 8 APA-Mitwirkungsverpflichtung (16 PS).
- DSGVO-Widerspruchsfrist B2C:** Läuft bis 17.07.2026. Bei Widerspruchs-Eingang innerhalb dieser Frist (kein Eingang Stand 01.07.2026, 18:30 Uhr) wird Voracis die jeweiligen Datensätze unverzüglich (innerhalb 7 Werktagen) löschen — siehe `11\_...`.
- HR-Anzeige § 25 II HGB:** Antrag durch Verwalter beim HR vorbereitet, Versand 02.07.2026.

## D. Bewertung

Der Vollzug ist zum Übernahmestichtag im **Wesentlichen erfolgreich** abgeschlossen; die offenen Punkte (AWS-Tranche 2, DSGVO-Widerspruchsfrist, HR-Anzeige, AN-Widerspruch) sind in den nachfolgenden 30 Tagen abzarbeiten.

Berlin, den 01.07.2026 RA Dr. Konrad Vorberg

## 11 — Post-Closing-Anzeigen und Folgepflichten

> Auftrag: Übersicht der nach dem Übernahmestichtag noch zu erledigenden Anzeigen und Folgepflichten der Parteien. Stand: 04.07.2026. Verfasser: RA Mathis Reuter.

### A. Handelsregister AG Charlottenburg

| Anzeige                                                                              | Frist                                                                         | Status                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| § 25 II HGB Haftungsausschluss-Anzeige                                               | 14 Tage nach Closing (intern; gesetzlich nicht zwingend, aber „unverzüglich“) | beantragt 02.07.2026; Eintragung erwartet 10.-15.07.2026 |
| § 75 GmbHG<br>Eintragung Auflösung Schuldnerin (war bereits durch Eröffnung erfolgt) | bereits 02.04.2026 erfolgt                                                    | abgeschlossen                                            |
| HR-Auszug Voracis zur Dokumentation                                                  | n. a.                                                                         | im Datenraum vorhanden                                   |

### B. DPMA Marken-Umschreibung

| Marke                   | Reg.-Nr.        | Antrag     | Status                                 |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|
| ChainCortex (Wort)      | 30 2023 045 678 | 02.07.2026 | in Bearbeitung, Bestätigung 03.07.2026 |
| ChainCortex Logo (Bild) | 30 2023 045 679 | 02.07.2026 | in Bearbeitung                         |
| BlockSight (Wort)       | 30 2024 098 765 | 02.07.2026 | in Bearbeitung                         |

Anträge nach **§ 28 MarkenG** i. V. m. **§ 31 DPMAG**; Kosten je 200 EUR pro Marke (Käufer trägt nach APA § 9).

### C. DSGVO-Folgepflichten

- 30-Tages-Widerspruchsfrist Privatkundendaten** läuft bis 17.07.2026. Stand 04.07.2026: keine Widersprüche eingegangen. Bei Widerspruchseingang reagiert Voracis-DSB Manderscheid binnen 7 Werktagen mit Datenlöschung; Verwalter wird gespiegelt informiert.
- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten** Voracis (Art. 30 DSGVO) wurde am 30.06.2026 aktualisiert (Eintrag „CRM Privatkunden ChainCortex i. Ins. Übernahme 01.07.2026“). Beleg: Eintrag in `voracis-vovz.docx` (im Datenraum).
- DPIA** (Datenschutzfolgeabschätzung Art. 35 DSGVO) für die übergangsbezogene Verarbeitung wurde am 10.06.2026 fertiggestellt und im Voracis-DSB-Archiv eingestellt.

### D. Arbeits- und sozialversicherungsrechtlich

| Anzeige                                               | Frist                                                                                   | Status                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Krankenkassen-Meldung „Wechsel Arbeitgeber“ für 10 AN | unverzüglich                                                                            | erledigt 01.07.2026 (DSRV)                                                        |
| Berufsgenossenschaft Anmeldung Voracis                | 1 Woche                                                                                 | erledigt 03.07.2026 (VBG für Bürobetrieb)                                         |
| ELStAM-Anmeldung der 10 AN                            | bei nächster Lohnabrechnung                                                             | wird mit Voracis-Lohnabrechnung 25.07.2026 ausgeführt                             |
| Kündigung Frau Heelen (Widerspruch § 613a VI BGB)     | § 113 InsO — 3 Monate zum Monatsende → Kündigung zum 31.10.2026; Zustellung Anfang Juli | wird vorbereitet                                                                  |
| Kündigung der 2 nicht-Übernahme-AN                    | bereits erledigt vor Closing, wirkt zum 31.07.2026                                      | erledigt                                                                          |
| Aufhebungsvereinbarungen mit den 2 nicht-Übernahme-AN | bis 15.07.2026 unterzeichnen                                                            | bei einem AN unterzeichnet (Office-Manager-Stelle), bei zweitem AN in Verhandlung |

## E. Finanz- und Steuerrechtlich

| Anzeige                                                                                | Frist                                                                    | Status                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mitteilung an Finanzamt Berlin-Mitte über Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Ia UStG) | mit nächster USt-Voranmeldung (Juli 2026, fällig 10.08.2026)             | wird durch WP Quintbeck miterledigt |
| § 75 AO Haftung Erwerber                                                               | nicht einschlägig (kein Übergang einer steuerverhafteten Betriebsstelle) | n. a.                               |
| Aufnahme USt-IdNr. Voracis als neuer Verarbeiter / EORI ggf.                           | n. a.                                                                    | n. a.                               |
| Beendigungs-Bilanz Schuldnerin (zum 30.06.2026)                                        | Verwalter erstellt mit WP Quintbeck — bis 31.10.2026                     | in Vorbereitung                     |
| § 13c UStG Vorhaftung des Käufers                                                      | nicht einschlägig (Asset Deal, nicht Anteilskauf)                        | n. a.                               |

## F. Vorzeitige Tabellenpflicht / Massekostenkonto

| Punkt                       | Stand 04.07.2026                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asset-Deal-Erlös            | 400.000,00 EUR auf Treuhandkonto Verwalter                                             |
| Massekosten 04/2026-06/2026 | ca. 92.000 EUR (Verwaltervergütung Vorschuss, Gerichtskosten, externe Sachverständige) |

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Punkt                                           | Stand 04.07.2026                                                                 |
| Verbleibend für Insolvenztabelle                | ca. 308.000 EUR (provisorisch; finale Bewertung im Schlussbericht)               |
| Anmeldungen Insolvenztabelle (Stand 02.07.2026) | 38 Anmeldungen, Summe ca. 1.95 Mio. EUR; quotale Verteilung erwartet ca. 12-15 % |

## G. Folgepflichten Käufer (nicht Verwalter)

| Pflicht                                                                              | Voracis-Verantwortlicher  | Frist                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ELStAM<br>AN-Anmeldungen                                                             | Voracis HR (Dr. Hennings) | 25.07.2026                 |
| Mitteilung an Kunden über Vertragsfortführung                                        | Voracis Customer Success  | bis 18.07.2026             |
| Domain-Whois-Anpassung                                                               | Voracis IT                | bis 15.07.2026             |
| Beneficial-Ownership-Register-Aktualisierung Voracis (neue Beteiligungen via Genmar) | Voracis Compliance        | bereits erfolgt 12.05.2026 |

Berlin, 04.07.2026 RA Mathis Reuter

|         |                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Konrad Vorberg (Insolvenzverwalter) und Dr. Heiko Manderscheid (Voracis DSB)"<br><konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de> |
| An      | Privatkunde                                                                                                                   |
| Datum   | Thu, 18 Jun 2026 11:30:00 +0200                                                                                               |
| Betreff | Wichtige Information zur Übernahme Ihrer Kundendaten (Art. 14 DSGVO) — ChainCortex AI GmbH i. Ins.                            |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH (AG Charlottenburg, Az. 36 IN 1342/26) informiere ich Sie gemeinsam mit der Voracis Ventures GmbH gemäß Art. 14 DSGVO darüber, dass Ihre als Bestandskundin/Bestandskunde der ChainCortex AI GmbH bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten im Rahmen eines Asset Deals an die

Voracis Ventures GmbH  
Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin  
vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings  
übertragen werden sollen. Übernahmestichtag ist der 01.07.2026.

#### WAS WIRD ÜBERMITTELT?

Übermittelt werden die zur Vertragsfortführung erforderlichen Daten: Anrede, Vor- und Nachname, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsjahr (sofern bei Vertragsabschluss erhoben), Sprachpräferenz, Vertragsstammdaten (Tarif, Vertragsbeginn). Es werden keine Bezahlzeiten (z. B. IBAN, Kreditkartenangaben) übermittelt.

#### RECHTSGRUNDLAGE

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Das berechtigte Interesse besteht in der ordnungsgemäßen Fortführung Ihres bestehenden Vertragsverhältnisses durch den Käufer, der die Geschäftstätigkeit der ChainCortex AI GmbH (Bereich KI-/Compliance-Software) fortführen wird. Wir haben das berechtigte Interesse der Voracis Ventures GmbH und der Gläubigergemeinschaft gegen Ihr Recht auf Schutz Ihrer personenbezogenen Daten abgewogen und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass die Übermittlung gerechtfertigt ist. Die Daten werden zweckgebunden ausschließlich zur Vertragsfortführung verarbeitet; keine Profilbildung, keine Marketingnutzung ohne separate Einwilligung.

#### IHR WIDERSPRUCHSRECHT

Sie können der Übermittlung Ihrer Daten gemäß Art. 21 DSGVO innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang dieses Schreibens widersprechen. Bei rechtzeitigem Widerspruch werden Ihre Daten nicht an Voracis übermittelt; bereits übermittelte Daten werden binnen 7 Werktagen durch Voracis gelöscht.

Widerspruchsfrist: bis einschließlich Freitag, 17.07.2026.

Adressat für Ihren Widerspruch:

RA Dr. Konrad Vorberg  
Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB  
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin  
E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de  
Telefon: +49 30 23476-200

oder zugleich

Voracis Ventures GmbH — Datenschutz  
z. Hd. Dr. Heiko Manderscheid  
E-Mail: datenschutz@voracis-ventures.com

## EMPFÄNGER UND ÜBERMITTLUNG

Empfänger der Daten ist ausschließlich die Voracis Ventures GmbH. Eine Übermittlung in Drittländer außerhalb des EWR findet nicht statt.

## WEITERE RECHTE

Ihnen stehen die folgenden Betroffenenrechte gegenüber der Voracis Ventures GmbH zu (nach Abschluss der Übermittlung):

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO), z. B. Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin

## SPEICHERDAUER

Voracis speichert Ihre Daten so lange, wie es zur Vertragsdurchführung erforderlich ist, zuzüglich der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (10 Jahre nach § 147 AO für vertragsbezogene Unterlagen).

## QUELLE DER DATEN

Die Daten stammen von der ChainCortex AI GmbH (i. Ins.), bei der Sie ein Vertragsverhältnis begründet hatten.

Wir bedauern den Anlass dieser Übertragung und versichern Ihnen, dass die ordnungsgemäße Datenverarbeitung bei der Voracis Ventures GmbH durch einen externen Datenschutzbeauftragten und ein Datenschutz-Management-System sichergestellt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konrad Vorberg Dr. Heiko Manderscheid  
(Insolvenzverwalter) (Datenschutzbeauftragter Voracis)

Anlagen: keine

|         |                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Konrad Vorberg" <konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de>                                                                   |
| An      | "[Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer]"                                                                                                |
| Datum   | Tue, 02 Jun 2026 14:00:00 +0200                                                                                                |
| Betreff | Unterrichtung nach § 613a Abs. 5 BGB — Betriebsübergang ChainCortex AI GmbH (i. Ins.) auf Voracis Ventures GmbH zum 01.07.2026 |

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH (AG Charlottenburg, Az. 36 IN 1342/26) unterrichte ich Sie gemäß § 613a Abs. 5 BGB über folgenden Sachverhalt:

#### 1. ZEITPUNKT DES ÜBERGANGS

Mit Wirkung zum 01.07.2026, 00:00 Uhr (Übernahmestichtag), geht der Betriebsteil, dem Ihr Arbeitsverhältnis organisatorisch zugeordnet ist, auf die

Voracis Ventures GmbH  
Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin  
AG Charlottenburg HRB 245789 B  
vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings  
über.

#### 2. GRUND DES ÜBERGANGS

Asset Deal aus eröffnetem Insolvenzverfahren. Die Voracis Ventures GmbH erwirbt die wesentlichen immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin und führt den Geschäftsbetrieb (KI-/Compliance-Software für AML-/MiCAR-Compliance) am Standort Berlin fort.

#### 3. RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE FOLGEN

- Die Voracis Ventures GmbH tritt mit dem Übergangsstichtag kraft Gesetzes (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB) in alle Rechte und Pflichten aus Ihrem bestehenden Arbeitsverhältnis ein.
- Ihre Betriebszugehörigkeit wird ab Ihrem originären Eintrittsdatum bei der ChainCortex AI GmbH angerechnet.
- Ihre bisherigen Arbeitsbedingungen (Vergütung, Urlaubsanspruch, Arbeitszeit) bleiben unverändert. Tarifgebundenheit besteht nicht; insoweit gibt es keine Anpassung.
- Eine Probezeit beim neuen Arbeitgeber wird nicht erneut vereinbart.
- Sozialversicherungsrechtlich läuft die Beitragspflicht beim neuen Arbeitgeber nahtlos weiter; die Krankenkassenmeldung erfolgt durch Voracis zum Übergangsstichtag.
- Resturlaubsansprüche aus 2026: 50 % anteilig bis 30.06.2026 trägt die Insolvenzschuldnerin, 50 % ab 01.07.2026 trägt Voracis.

#### 4. IN AUSSICHT GENOMMENE MASSNAHMEN

- Beibehaltung der Tätigkeit am Standort Berlin (Voracis-Räume Kurfürstendamm 188, ab 04.07.2026 verfügbar).
- Übernahme der Arbeitsmittel (Notebook, Cloud-Accounts).
- Keine Versetzung, keine Änderung der Vergütungsstruktur in den ersten 12 Monaten nach Übergang.
- Begrüßungsgespräch durch Dr. Carlotta Hennings am Übergangsstichtag 01.07.2026, 08:00 Uhr, Voracis-Räume.

#### 5. WIDERSPRUCHSRECHT NACH § 613a ABS. 6 BGB

Sie haben das Recht, dem Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses auf die Voracis Ventures GmbH innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Unterrichtung schriftlich zu widersprechen. Adressat des Widerspruchs ist:

RA Dr. Konrad Vorberg  
Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB  
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

oder die Voracis Ventures GmbH (s. o.).

**WICHTIGER HINWEIS ZUR WIDERSPRUCHSFOLGE:** Bei wirksamem Widerspruch verbleibt Ihr Arbeitsverhältnis bei der ChainCortex AI GmbH i. Ins. Da der Betrieb durch den Verkauf nicht mehr durch die Insolvenzschuldnerin fortgeführt wird und im Verfahren keine Beschäftigungsmöglichkeit für Sie besteht, ist mit einer betriebsbedingten Kündigung nach § 113 InsO zum 31.10.2026 (3 Monate zum Monatsende) zu rechnen. Sozialplanleistungen sind in der Insolvenz nur eingeschränkt verfügbar.

Wir empfehlen Ihnen, von Ihrem Widerspruchsrecht nur nach sorgfältiger Abwägung Gebrauch zu machen.

Für Rückfragen stehe ich oder mein Sachbearbeiter, RA Mathis Reuter, gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konrad Vorberg  
Insolvenzverwalter

## Tabellenblatt: AN-Uebernahmestatus

| AN-Nr. | Vorname<br>Nachname      | Eintrittsdatum | Position                    | Brutto/Monat (EUR) | Uebernahme Voracis? | Status § 613a                                                   | Bemerkung                                                         |
|--------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AN-01  | Nikolas Reuckershoff     | 2019-08-01     | CTO / Tech-Lead             | 7200               | True                | Unterrichtung 02.06.2026; kein Widerspruch                      | Schluesselrolle Voracis                                           |
| AN-02  | Cordula Heelen           | 2020-02-15     | Senior Backend-Engineer     | 6300               | False               | Unterrichtung 02.06.2026; WIDERSPRUCH 28.06.2026                | Geht nicht auf Voracis; § 113 InsO-Kuendigung zum 31.10.2026      |
| AN-03  | Adelma Borschein         | 2020-05-04     | Senior ML-Engineer          | 6100               | True                | kein Widerspruch                                                | Modell-Verantwortliche                                            |
| AN-04  | Eberhart-Carlo Wittstock | 2021-01-11     | Senior Backend-Engineer     | 5900               | True                | kein Widerspruch                                                | AML-Backend                                                       |
| AN-05  | Marlies Beulshausen      | 2021-07-19     | Product Manager             | 5500               | True                | kein Widerspruch                                                | Roadmap-Eigentum                                                  |
| AN-06  | Sigurd Brammen           | 2021-11-08     | Senior Frontend-Engineer    | 5300               | True                | kein Widerspruch                                                | Mitglied Glaubigerausschuss                                       |
| AN-07  | Liv-Karolin Pforsteck    | 2022-04-22     | DevOps-Engineer             | 5200               | True                | kein Widerspruch                                                | AWS-Migration verantwortlich                                      |
| AN-08  | Tjark Adelsberg-Voorbeck | 2022-09-12     | Customer Success / Support  | 4600               | True                | kein Widerspruch                                                | B2B-Account Management                                            |
| AN-09  | Constanze Kallhoven      | 2023-02-14     | Compliance Officer (intern) | 4900               | True                | kein Widerspruch                                                | DSB-Schnittstelle                                                 |
| AN-10  | Vincent Maletzke         | 2023-06-08     | Junior Sales                | 3700               | False               | Unterrichtung 02.06.2026; Aufhebungsvereinbarung 18.06.2026     | Vertriebsleitung dual; Aufhebung mit 1.5 Mo.-Gehaeltern Abfindung |
| AN-11  | Idris Tankenstedt        | 2023-09-30     | Junior ML-Engineer          | 4100               | True                | kein Widerspruch                                                | Junior-Pool Voracis                                               |
| AN-12  | Stine-Marlene Wenglein   | 2024-01-15     | Office Manager              | 3400               | False               | Unterrichtung 02.06.2026; Aufhebungsvereinbarung in Verhandlung | Stelle entfaellt bei Voracis (Outsourcing Pebbo Office-Services)  |

**Tabellenblatt: Asset-Inventur**

| Asset-Kategorie      | Bezeichnung                                   | Bewertung (EUR, indikativ) | Belegquelle / Repository / Reg.-Nr.                                | Schutzstatus                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Software-IP          | ChainCortex Compliance Engine (CCE)           | 220000                     | github.com/chaincortex/cce-core                                    | alleinige Inhaberin Schuldnerin                     |
| Software-IP          | BlockSight Sentinel                           | 65000                      | github.com/chaincortex/block sight-sentinel                        | alleinige Inhaberin Schuldnerin                     |
| Software-IP          | InsightLLM Adapter                            | 22000                      | github.com/chaincortex/insightllm-adapter                          | alleinige Inhaberin (Adapter zu LLM-APIs)           |
| Software-IP          | Schulungsdatensätze synthetisch               | 18000                      | github.com/chaincortex/training-data                               | alleinige Inhaberin                                 |
| Marken               | ChainCortex (Wortmarke)                       | 35000                      | DPMA DE 30 2023 045 678                                            | eingetragen, frei von Belastungen                   |
| Marken               | ChainCortex Logo (Bildmarke)                  | 14000                      | DPMA DE 30 2023 045 679                                            | eingetragen                                         |
| Marken               | BlockSight (Wortmarke)                        | 18000                      | DPMA DE 30 2024 098 765                                            | eingetragen                                         |
| Domains              | chaincortex.ai                                | 2500                       | Registrar united-domains                                           | frei verfügbar                                      |
| Domains              | chaincortex.io / blocksight.de / .io          | 3500                       | Registrar GoDaddy + united-domains                                 | frei verfügbar                                      |
| Know-how             | Anlernpipelines, AM L-Heuristik-Bibliothek    | 35000                      | in CCE-Repo dokumentiert + Schulungsmaterialien                    | Geschäftsgeheimnis GeschGehG                        |
| Vertragsstamm B2B    | 12 SaaS-Kundenverträge (juristische Personen) | 55000                      | Datenraum (vorbehaltlich Neuverträge Voracis)                      | Voracis verhandelt Fortsetzung                      |
| Vertragsstamm B2C    | 8 SaaS-Kundenverträge (natuerliche Personen)  | 3000                       | Datenraum (vorbehaltlich DSGVO-Widerspruchsfrist)                  | 30-Tage-Widerspruchsfrist                           |
| Arbeitnehmer-Kapital | Uebergehende 10 Arbeitsverhaeltnisse          | 0                          | siehe arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx                           | Personalstamm essenziell — kein eigener Preisanteil |
| Summe                | Indikativ vorbehaltlich Verhandlung           | 491000                     | Aufschlag/Abschlag im Rahmen Glaebigerausschuss-Spielraum +/-7.5 % | Kaufpreis = 400.000 EUR                             |

## Tabellenblatt: B2B-Kunden

| KdNr. | Firmenn<br>ame                                        | Rechtsf<br>orm | Anschrift                                                    | Branche                      | Ansprec<br>hpartner<br>(Vor-/Na<br>chname,<br>dienstlic<br>h) | E-Mail (<br>dienstlic<br>h)                              | Funktion                                  | Vertrags<br>beginn | Vertrags<br>stand          | Lizenz-T<br>arif            |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| B-001 | Hagedor<br>n-Wess<br>ely<br>Capital<br>Partners<br>SE | SE             | Mainzer<br>Landstr.<br>47,<br>60329 F<br>rankfurt<br>am Main | Asset M<br>anagem<br>ent     | Friederik<br>e von<br>Knyphen                                 | f.knypfe<br>n@hage<br>dorn-we<br>ssely.de                | Head of<br>Complia<br>nce                 | 2023-04<br>-15     | fortsetzu<br>ngsberei<br>t | Busines<br>s Enterp<br>rise |
| B-002 | Mendels<br>sohn-Br<br>ueckl Ve<br>rmoege<br>n GmbH    | GmbH           | Maximili<br>ansplatz<br>9,80333<br>Muench<br>en              | Family<br>Office             | Dr.<br>Henrik<br>Brueckl                                      | h.brueck<br>l@mend<br>elssohn-<br>brueckl.<br>de         | Gescha<br>ftsfuehr<br>er                  | 2022-11<br>-02     | fortsetzu<br>ngsberei<br>t | Busines<br>s Enterp<br>rise |
| B-003 | Stiglitz T<br>radehau<br>s AG                         | AG             | Ferdina<br>ndstr.<br>67,<br>20095 H<br>amburg                | Handels<br>bankges<br>chaeft | Annelie<br>Vorholz                                            | annelie.<br>vorholz<br>@stiglitz<br>-tradeha<br>us.de    | Senior C<br>omplian<br>ce<br>Officer      | 2024-01<br>-08     | fortsetzu<br>ngsberei<br>t | Busines<br>s Pro            |
| B-004 | Wittenm<br>ark Kryp<br>to-Treuhand<br>and<br>GmbH     | GmbH           | Behrens<br>tr. 31,<br>10117<br>Berlin                        | Krypto-T<br>reuhand          | Roderic<br>h<br>Lechfeld                                      | r.lechfel<br>d@witten<br>mark-k<br>rypto.de              | Complia<br>nce<br>Lead                    | 2023-09<br>-12     | fortsetzu<br>ngsberei<br>t | Busines<br>s Pro            |
| B-005 | Falkenried<br>Privatbank<br>KGaA                      | KGaA           | Esplanade<br>17,<br>22087 H<br>amburg                        | Privatbank                   | Dr. Kons<br>tanze Ei<br>genroth                               | k.eigenr<br>oth@fal<br>kenried-<br>privatba<br>nk.de     | Leiterin<br>Geldwa<br>eschepr<br>avention | 2022-06<br>-21     | fortsetzu<br>ngsberei<br>t | Busines<br>s Enterp<br>rise |
| B-006 | Vorberg<br>& Klabunde<br>Steuerberat<br>ung<br>mbB    | PartmbB        | Theater<br>str. 22,<br>30159 H<br>annover                    | Steuer-/<br>WP-Pra<br>xis    | RA/StB<br>Henning<br>Klabunde                                 | h.klabun<br>de@vor<br>berg-kl<br>abunde.<br>de           | Partner<br>Complia<br>nce                 | 2024-03<br>-30     | Verhand<br>lung<br>Voracis | Busines<br>s Pro            |
| B-007 | Kupferschmid<br>Asset T<br>okenisie<br>rung<br>GmbH   | GmbH           | Schoen<br>hauser<br>Allee 12,<br>10119<br>Berlin             | Tokenisi<br>erung            | Yu-Lin K<br>upfersch<br>mid                                   | yl.kupfer<br>schmid<br>@kupfer<br>schmid-t<br>ok.de      | CCO                                       | 2024-05<br>-14     | fortsetzu<br>ngsberei<br>t | Busines<br>s Enterp<br>rise |
| B-008 | Brueggemann<br>Fintech<br>AG                          | AG             | Bahnhof<br>str. 110,<br>70173<br>Stuttgart                   | Fintech-<br>Holding          | Wiebke<br>Brueggemann                                         | w.bruegg<br>emann<br>@bruegg<br>emann-<br>fintech.<br>de | Head of<br>MLRO                           | 2023-07<br>-20     | fortsetzu<br>ngsberei<br>t | Busines<br>s Pro            |

| KdNr. | Firmenname                              | Rechtsform | Anschrift                                 | Branche                      | Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich) | E-Mail (dienstlich)                  | Funktion                       | Vertragsbeginn | Vertragsstand       | Lizenz-Tarif        |
|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| B-009 | Goettelmann Versicherungs-GmbH          | GmbH       | Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main | Versicherer (Schaden/Unfall) | Dr. Markus Goettelmann                      | m.goettelmann@goettelmann-vers.de    | Leiter Compliance & Geldwäsche | 2023-10-04     | fortsetzungsbereit  | Business Enterprise |
| B-010 | Zollberg Logistik-Krypto Solutions GmbH | GmbH       | Hafenstraße 110, 28217 Bremen             | Logistik / Krypto-Zahlung    | Dr. Felix Zollberg                          | f.zollberg@zollberg-logistik.de      | Geschäftsführer                | 2024-06-11     | Verhandlung Voranis | Business Pro        |
| B-011 | Erfurter Edelmetall-Treuhand SE         | SE         | Anger 7, 99084 Erfurt                     | Edelmetall-Treuhand          | Magnus Wuttke-Erfurt                        | m.wuttke@erfurter-edelmetall.de      | Compliance Director            | 2023-12-19     | fortsetzungsbereit  | Business Enterprise |
| B-012 | Kanzlei Probstmeier-Ribbeck PartmbB     | PartmbB    | Friedensallee 23, 22765 Hamburg           | Wirtschaftskanzlei           | RAin Annika Probstmeier                     | a.probstmeier@probstmeier-ribbeck.de | Partner AML/CF T               | 2024-02-08     | fortsetzungsbereit  | Business Pro        |

## Tabellenblatt: Hinweis-DSGVO

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis                                                                                                  |
| Diese Tabelle enthält geschäftliche Daten juristischer Personen sowie dienstliche Ansprechpartner-Daten. |
| Rechtsgrundlage der Übermittlung im Asset Deal: Art. 6 I lit. f DSGVO.                                   |
| Information nach Art. 14 DSGVO ist mit Schreiben vom 18.06.2026 erfolgt.                                 |

## Tabellenblatt: B2C-Privatkunden

| KdNr. | Anrede | Vorname              | Nachname              | Strasse            | PLZ/Ort                       | E-Mail (privat)                         | Geb.-Jahr (KYC light) | Sprache | Vertragbeginn | Tarif               | Widerspruchssstatus                                                                                     |
|-------|--------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-001 | Herr   | Hagen-Rauens<br>tein | Brockmann             | Belforter Str. 33  | 10405<br>Berlin               | h.brockmann.p<br>riv@protonmail.<br>com | 1981                  | DE      | 2024-08-04    | Personal Compliance | kein Widerspruch<br>(Stand 04.07.2026)                                                                  |
| P-002 | Frau   | Charlotte-Anne       | von Renkrodt          | Goethe str. 12     | 60313<br>Frankfurt am<br>Main | ch.renkrodt@g<br>mx.de                  | 1976                  | DE      | 2024-11-18    | Personal Light      | kein Widerspruch                                                                                        |
| P-003 | Frau   | Linnea               | Sappenfeldt           | Kollwitz str. 41   | 10405<br>Berlin               | linnea.sappenfeldt@p<br>osteo.de        | 1993                  | DE      | 2025-02-09    | Personal Pro        | kein Widerspruch                                                                                        |
| P-004 | Herr   | Jasper               | Knoebell-Brandeis     | August str. 32     | 10119<br>Berlin               | jk@knoebell-br<br>andeis.com            | 1985                  | DE      | 2024-01-30    | Personal Pro        | kein Widerspruch (HINWEIS: ehemaliger GF Schuldnerin—DSGVO-konform bezeichnen, kein Interessenkonflikt) |
| P-005 | Herr   | Thanh-Dao            | Eberhardt-Vu          | Bavaring 51        | 80336<br>München              | td.eberhardt@<br>mailbox.org            | 1990                  | DE      | 2024-05-25    | Personal Compliance | kein Widerspruch                                                                                        |
| P-006 | Frau   | Mahir-Selma          | Kalipoglu-Kruckenberg | Eppendorfer Weg 92 | 20259<br>Hamburg              | mahir.kalipoglu@web.<br>de              | 1988                  | DE/TR   | 2024-09-12    | Personal Light      | kein Widerspruch                                                                                        |
| P-007 | Frau   | Soenke               | Buttler-Vorholt       | Schiller str. 27   | 04109<br>Leipzig              | s.buttler@protonmail.<br>ch             | 1971                  | DE      | 2024-12-03    | Personal Pro        | kein Widerspruch                                                                                        |

| KdNr. | Anrede | Vorname      | Nachname | Strasse        | PLZ/Ort      | E-Mail (privat)           | Geb.-Jahr (KYC light) | Sprache | Vertragsbeginn | Tarif        | Widerspruchssstatus                                                                            |
|-------|--------|--------------|----------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-008 | Herr   | Konrad-Lukas | Wittfeld | Bismarckstr. 8 | 12169 Berlin | kl.wittfeld@mailfence.com | 1968                  | DE      | 2025-03-22     | Personal Pro | WIDERSPRUCH ausgesprochen 27.06.2026 — Datensatz wird vom Käufer nicht übernommen / zu löschen |

Tabellenblatt: Hinweis-DSGVO

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis                                                                                                                                 |
| Diese Tabelle enthält personenbezogene Daten i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO (natuerliche Personen).                                        |
| Uebermittlung im Asset Deal: Rechtsgrundlage Art. 6 I lit. f DSGVO.                                                                     |
| Schutzmechanismus: Information nach Art. 14 DSGVO mit Schreiben vom 18.06.2026; 30-Kalendertage-Widerspruchsfrist bis 17.07.2026.       |
| Bei Widerspruch eines Betroffenen ist der Datensatz vom Erwerber binnen 7 Werktagen unwiderruflich zu loeschen (siehe APA Sec.2 Abs.4). |
| EuGH C-732/22 (Bonprix, Urt. v. 26.09.2024) — Asset-Deal-Privileg strikt auszulegen.                                                    |

## KAUFVERTRAG (Asset Deal)

zwischen

Herrn Dr. Konrad Vorberg

geschäftsansässig Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der

ChainCortex AI GmbH, Linienstraße 219a, 10119 Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg – HRB 234567 B; Insolvenzverfahren Az. 36 IN 1342/26)

– nachfolgend „Verkäufer“ genannt –

und

Voracis Ventures GmbH

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 245789 B,

vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

– nachfolgend „Käufer“ genannt –

– alle zusammen nachfolgend „die Parteien“ –

## PRÄAMBEL

(1) Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschluss vom 01.04.2026 (Az. 36 IN 1342/26) den Verkäufer zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 234567 B eingetragenen ChainCortex AI GmbH (die „Insolvenzschuldnerin“) bestellt.

(2) Der Käufer beabsichtigt, von der Insolvenzschuldnerin nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen im Rahmen eines Asset Deals die in § 2 unten näher bezeichneten immateriellen Gegenstände sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse als Kaufgegenstände zu erwerben und fortzuführen.

(3) Der Käufer hatte Gelegenheit, sich Kenntnisse über die Kaufgegenstände zu verschaffen und im Rahmen einer Due Diligence (Datenraum Drooms, 16.05. – 14.06.2026, 28 Tage Zugang) zu prüfen.

(4) Der Käufer ist eine speziell zum Zwecke des Erwerbs gegründete Auffanggesellschaft (Newco) im Sinne einer übertragenden Sanierung. Eine personelle oder gesellschaftsrechtliche Verflechtung zwischen Käufer und Insolvenzschuldnerin besteht nicht; insbesondere ist § 162 InsO (Erwerb durch besonders Interessierte) nicht einschlägig.

Dies vorangeschickt, schließen die Parteien folgenden

Kaufvertrag:

### § 1 Vertragsgegenstand und Übernahmestichtag

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die nachfolgend näher bezeichnete Übertragung von Vermögensgegenständen der Insolvenzschuldnerin sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse an den Käufer.

(2) Die Kaufgegenstände der Insolvenzschuldnerin werden mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.07.2026, 00:00 Uhr (dem „Übernahmestichtag“) an den dies annehmenden Käufer verkauft.

### § 2 Kaufgegenstände

(1) Der Verkäufer verkauft – soweit rechtlich zulässig – dem dies annehmenden Käufer zum Übernahmestichtag die in Anlage 1 „IP-Rights“ dargestellten immateriellen Vermögensgegenstände der Insolvenzschuldnerin (die „Kaufgegenstände“). Zu den Kaufgegenständen gehören insbesondere auch (soweit vorhanden) alle dazugehörigen Nebenrechte, Mitinhaberschaften, Gesamthandsberechtigungen und Anwartschaftsrechte und/oder Rückübertragungs- und Rückabtretungsansprüche.

(2) Der Verkauf und die Übertragung der vorgenannten immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt nur und insoweit, wie sie der alleinigen Verfügungsbefugnis des Verkäufers unterliegen und deren Übertragung nicht von der Zustimmung Dritter abhängt, es sei denn, diese Zustimmung wird von den Dritten erteilt.

(3) Der Verkäufer wird dem Käufer sämtliche vorhandenen betrieblichen Unterlagen, Dokumente, Verträge und Geschäftskorrespondenz sowie technische Unterlagen, Pläne, Dokumentationen und Datenträger zur Verfügung stellen, soweit sie die Kaufgegenstände gemäß § 2 Abs. 1 betreffen und sich im Besitz des Verkäufers befinden. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, etwaige diesbezügliche Herausgabeansprüche gegenüber Dritten an den Käufer abzutreten.

(4) Kundendaten / DSGVO: Die in Anlage 1c näher bezeichneten Kundendaten werden in zwei Klassen geführt:

- Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten (12 juristische Personen mit Ansprechpartner-Daten). Die Übertragung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; eine Information der Ansprechpartner nach Art. 14 DSGVO durch die Parteien ist vorab erfolgt (Anlage 1c.1.i – Informationsschreiben vom 18.06.2026).
- Anlage 1c.2 – B2C-Privatkundendaten (8 natürliche Personen). Die Übertragung erfolgt vorbehaltlich des Ablaufs einer 30-Kalendertagsfrist nach Zugang des Informationsschreibens vom 18.06.2026; bei Widerspruch eines Betroffenen wird der zugehörige Datensatz nicht übermittelt bzw. ist vom Käufer binnen 7 Werktagen unwiderruflich zu löschen. Der Verkäufer haftet nicht für die nachträgliche Datenlöschung beim Käufer.

(5) Arbeitsverhältnisse / § 613a BGB: Die in Anlage 2 bezeichneten Arbeitsverhältnisse gehen kraft Gesetzes mit dem Übernahmestichtag auf den Käufer über. Der Käufer tritt in alle Rechte und Pflichten ein. Den Arbeitnehmern wurde mit Schreiben vom 02.06.2026 die Unterrichtung gemäß § 613a Abs. 5 BGB zugestellt; die individuellen Widerspruchsfristen nach § 613a Abs. 6 BGB laufen für jeden Arbeitnehmer separat. Der Verkäufer haftet nicht für nach dem Übernahmestichtag eintretende Schadensersatzpflichten aus Arbeitsverhältnissen, soweit sie auf Erwerber-Handeln zurückzuführen sind.

(6) Der Verkäufer verpflichtet sich, betreffend der für die Übertragung der Kaufgegenstände gegebenenfalls notwendigen Übertragung etwaiger öffentlicher Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und Gestattungen sowie für die Übertragung der Zertifizierungen sämtliche Erklärungen gegenüber Behörden oder Dritten abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckmäßig sind, um den Übergang der öffentlichen Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Gestattungen oder gegebenenfalls deren Neuerteilung zu erreichen. Dies umfasst insbesondere die DPMA-Umschreibung der in Anlage 1a aufgeführten Marken nach §§ 27 ff. MarkenG.

### § 3 Kaufpreis

(1) Der Käufer verpflichtet sich, für die nach § 2 verkauften Kaufgegenstände an den Verkäufer einen Kaufpreis von

[400.000,00 EUR]

(in Worten: vierhunderttausend Euro)

zu zahlen (der „Kaufpreis“ genannt).

(2) Die Parteien gehen davon aus, dass die Veräußerung und Übertragung der Kaufgegenstände eine Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG darstellt und daher nicht der

Umsatzsteuer unterliegt. Sollten die vertragsgegenständlichen Umsätze entgegen der heutigen Einschätzung der Vertragsparteien wider Erwarten von den zuständigen Finanzbehörden nicht als Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG, sondern als umsatzsteuerpflichtige Umsätze angesehen werden, erhöhen sich die Zahlungen gemäß den vorstehenden Absätzen um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Die in diesem Fall zu zahlende Umsatzsteuer ist spätestens am fünften Kalendertag nach Erhalt einer ordnungsgemäßen, den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügenden und den Vorsteuerabzug begründenden Rechnung fällig und zahlbar.

(3) Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts wegen etwaiger Ansprüche des Käufers gegenüber den Kaufpreisansprüchen des Verkäufers gemäß vorstehenden Absätzen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet, es sei denn der Gegenanspruch des Käufers ist zwischen den Parteien unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

#### § 4 Fälligkeit, Zahlung, Verzug

(1) Der Kaufpreis gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages ist nach Unterzeichnung dieses Vertrages innerhalb von zwei Wochen an den Verkäufer auf folgendes Konto zu zahlen:

Kontoinhaber: RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter ChainCortex AI GmbH i. Ins. (Az. 36 IN 1342/26)

Kreditinstitut: Berliner Sparkasse

IBAN: DE12 1005 0000 0234 5678 90 / BIC: BELADEBEXX

Verwendungszweck: APA ChainCortex/Voracis Kaufpreis 36 IN 1342/26

(2) Zahlt der Käufer den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig innerhalb der in Abs. 1 genannten Fristen, hat er den jeweils nicht gezahlten Betrag, ohne dass es einer Mahnung bedarf, mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (vgl. § 288 Abs. 2 BGB).

(3) Zusätzlich ist der Verkäufer gemäß § 6 dieses Vertrages berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Durch den Rücktritt ist das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen. Im Falle des Rücktritts sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Für den Fall der Ausübung des Rücktrittsrechtes durch den Verkäufer wegen Verzugs trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

#### § 5 Übertragung der verkauften Vermögensgegenstände und Gefahrübergang

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht bzw. die Inhaberschaft an den gemäß § 2 verkauften Kaufgegenständen mit Wirkung zum Übernahmestichtag von dem Verkäufer auf den Käufer aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises übergehen bzw. vom Verkäufer an den Käufer abgetreten werden. Der Käufer nimmt die vorbezeichneten Abtretungen hiermit bereits an.

(2) Soweit sich verkaufte Kaufgegenstände nicht im Besitz des Verkäufers oder der Insolvenzschildnerin befinden, tritt der Verkäufer die entsprechenden Herausgabeansprüche gegen die jeweiligen Dritten an den Käufer mit Wirkung zum Übernahmestichtag ab, ebenfalls aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises.

(3) Die Parteien sind sich ferner einig, dass Nutzen und Lasten der verkauften Kaufgegenstände am Übernahmestichtag und nach Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer übergehen. Gleiches gilt für die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Haftung für den Vertragsgegenstand, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht.

(4) Der Verkäufer hält die Kaufgegenstände bis zum Zeitpunkt der Zahlung des Kaufpreises in der bisherigen, dem Käufer bekannten Weise versichert. Der Verkäufer übernimmt jedoch keine Gewähr, dass

der Wert durch die bestehenden Versicherungen voll gedeckt ist. Das Haftpflichtrisiko hat der Käufer in jedem Fall ab Übernahmestichtag selbst zu decken und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.

(5) Spezifika immaterieller Vermögensgegenstände: Die Übertragung der Marken erfolgt durch zusätzliche Umschreibungserklärung an das DPMA nach §§ 27 ff. MarkenG; der Verkäufer wird die Umschreibungsanträge unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises stellen und die Umschreibungskosten dem Käufer rechnen. Die Übertragung der Software-Repositories erfolgt durch Transfer der Owner-Rolle in den GitHub-Organisations-Accounts (chaincortex → voracis-ventures) sowie Übergabe der vollständigen Backups (Datenträger-Übergabe).

#### § 6 Rücktritt

(1) Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, sofern der Gläubigerausschuss dem Abschluss dieses Vertrages nicht gemäß §§ 160, 162 InsO zustimmt bzw. die Zustimmung nicht als erteilt gilt.

(2) Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, wenn der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises länger als zwei Wochen in Verzug gerät.

(3) Das Rücktrittsrecht ist innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des zur Ausübung berechtigenden Umstandes, und zwar durch schriftliche Anzeige innerhalb der Frist bei dem Käufer eingehend, auszuüben. Sofern der Rücktritt fristgemäß vorab per Telefax oder E-Mail ausgeübt wird, ist dies ausreichend, wenn das Originalschreiben spätestens fünf Arbeitstage nach Ablauf der Rücktrittsfrist bei dem Käufer eingeht.

(4) Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 ist durch den Rücktritt das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen, und es sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

#### § 7 Haftungsausschlüsse und Klarstellung

(1) Dem Käufer ist bekannt, dass er die Kaufgegenstände aus der Insolvenzmasse eines insolventen Unternehmens erwirbt und der Verkäufer als Insolvenzverwalter der Insolvenzschildnerin die zu übertragenden Kaufgegenstände nicht auf ihren Bestand, insbesondere (ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein), ihrem rechtlichen Status, Freiheit von entgegenstehenden Rechten Dritter sowie ihre Funktions- und Verwendungsfähigkeit hin geprüft hat. Zur Klarstellung: Der Verkäufer bestätigt, dass er nach Rücksprache mit den Geschäftsführern der Insolvenzschildnerin keine positive Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter an den Kaufgegenständen hat, mit der Maßgabe, dass dem Verkäufer die positive Kenntnis von anderen Dritten nicht zuzurechnen ist und die Möglichkeit besteht, dass sich im eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Insolvenzschildnerin noch weitere Drittrechte entstehen, ergeben oder sich herausstellen könnten.

(2) Der Käufer hat die gesamten Kaufgegenstände genau besichtigt und konnte sich auch sonst über die Kaufgegenstände hinreichend informieren. Er hatte insbesondere ausreichend Gelegenheit, in sämtliche den Geschäftsbetrieb betreffende Unterlagen Einblick zu nehmen und sich über das Unternehmen der Insolvenzschildnerin umfassend zu informieren. Ihm standen zu Kalkulationszwecken auch alle erforderlichen Geschäftsunterlagen zur Verfügung. Der Käufer kauft die Kaufgegenstände im gegenwärtigen, gebrauchten Zustand („as is, where is“).

(3) Die Rechte des Käufers wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln aller Art an den Kaufgegenständen, insbesondere Zustand und Beschaffenheit, Größe, Funktion, Güte und Verwendbarkeit sowie Ertrag werden ausgeschlossen; dies gilt nach dem Willen der Parteien auch für die Zeit ab dem Übernahmestichtag. Der Verkäufer übernimmt keine Garantien. Der Verkäufer steht nicht dafür ein, dass Dritte der Überleitung von Kaufgegenständen auf den Käufer zustimmen. Für den Fall, dass keine

Überleitung erfolgt, ist die Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.

(4) Der Käufer anerkennt und billigt das Interesse der Gläubigergemeinschaft im Insolvenzverfahren, den Verkaufserlös aus diesem Vertrag unbelastet der Verteilung zuführen zu können. Der hier vereinbarte umfängliche Haftungsausschluss war Gegenstand der Vertragsverhandlungen und wurde in der Preisfindung abschließend berücksichtigt.

(5) Dem Käufer ist bekannt, dass er, soweit in diesem Vertrag nicht ein solches Recht vorbehalten ist, wegen des vereinbarten Haftungsausschlusses – abweichend von der gesetzlichen Regelung – keine Nacherfüllungs-, Minderungs-, Rücktritts- oder Schadensersatzansprüche hat, wenn der Vertragsgegenstand Mängel aufweist.

(6) Von allen Haftungsbeschränkungen nach diesem Vertrag ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz oder Arglist. Der Haftungsausschluss erfasst nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.

(7) Jede persönliche Haftung des Insolvenzverwalters aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen aus diesem Vertrag, den in diesem Vertrag beschriebenen Transaktionen oder Vereinbarungen in Ausführung dieses Vertrages ist, mit Ausnahme der Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße gegen insolvenzspezifische Verpflichtungen, ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche gemäß § 60 InsO.

(8) Klarstellung zu § 25 HGB: Der Käufer führt die Firma der Insolvenzschuldnerin nicht fort; § 25 Abs. 1 HGB ist daher nicht einschlägig. Vorsorglich wird ein Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB vereinbart und vom Verwalter zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

#### § 8 Wechselseitige Unterstützung

(1) Die Parteien verpflichten sich, auf ihre wechselseitigen Interessen Rücksicht zu nehmen und sich bei der Abwicklung des Vertrages im Rahmen des Zumutbaren wechselseitig zu unterstützen.

(2) Insbesondere verpflichten sich die Parteien, alle (weiteren) Erklärungen und/oder Handlungen vorzunehmen, die geeignet oder erforderlich sind, um die in diesem Vertrag festgelegten rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen zu erzielen, insbesondere die Übertragungen der Kaufgegenstände herbeizuführen.

(3) Der Verkäufer wird den Käufer in einer Übergangsphase von 30 Kalendertagen nach dem Übernahmestichtag bei Bedarf bei der technischen Übernahme der Software-Repositories und Cloud-Konten unterstützen, soweit ihm das ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Die Mitwirkung des Verkäufers ist auf 16 Personenstunden begrenzt; darüber hinausgehender Aufwand wird zu Stundensätzen Verwalterkanzlei (350 EUR/Stunde, exklusive USt) gesondert berechnet.

#### § 9 Kosten

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie alle sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Kosten – einschließlich der DPMA-Umschreibungskosten, etwaiger Notarkosten für Beglaubigungen und der HR-Bekanntmachung gemäß § 25 Abs. 2 HGB – trägt der Käufer. Davon ausgenommen sind die persönlichen Beratungskosten des Verkäufers, die der Insolvenzmasse als Verwalterkosten zugerechnet werden.

#### § 10 Mitteilungen

(1) Jede Anzeige oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Vertrag hat schriftlich (auch Fax) oder in Textform (E-Mail) zu erfolgen, soweit in diesem Vertrag keine andere Form ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Alle Anzeigen und Mitteilungen gelten als der jeweils anderen Partei zugegangen, wenn sie an folgende Adresse zugehen:

a) an den Verkäufer:

Herrn Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg als Insolvenzverwalter der ChainCortex AI GmbH

Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB, Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

Telefon: +49 30 23476-200 / Fax: +49 30 23476-299

E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de

mit Kopie zur Kenntnisnahme an: RA Mathis Reuter, E-Mail: mathis.reuter@vorberg-steinhausen.de

b) an den Käufer:

Voracis Ventures GmbH, z. Hd. der Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin

Telefon: +49 30 887344-50 / E-Mail: c.hennings@voracis-ventures.com

mit Kopie zur Kenntnisnahme an:

Strehlemann Karawane PartmbB, RA Tobitz Strehlemann, Maximilianstraße 14, 80539 München

E-Mail: tobitz.strehlemann@strehlemann-karawane.de

(3) Änderungen der Anschrift hat die betroffene Partei unverzüglich der jeweils anderen Partei mitzuteilen. Solange diese Mitteilung nicht erfolgt ist, bleiben die hier genannten Anschriften maßgeblich.

#### § 11 Schlussbestimmungen

(1) Die Präambel ist Teil dieses Vertrages und hat Regelungsgehalt.

(2) Dieser Vertrag, die Rechte und Pflichten der Parteien sowie jegliche Klagen oder Streitigkeiten hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie der IPR-Vorschriften. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Berlin.

(3) Die diesem Vertrag beigefügten Anlagen sind integraler Bestandteil des Vertrags zwischen den Parteien.

(4) Keine Partei dieses Vertrages kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne Zustimmung der jeweils anderen Partei ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.

(5) Keine Partei wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei Presseerklärungen oder ähnliche öffentliche Verlautbarungen im Hinblick auf diesen Vertrag veröffentlichen, sofern solche Veröffentlichungen nicht rechtlich vorgeschrieben sind, oder auf Anfrage von Dritten Informationen über den Inhalt dieses Vertrages weiterleiten, sofern solche Informationen nicht zur Fortführung oder Überleitung des Geschäftsbetriebes notwendig sind.

(6) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Textform und müssen ausdrücklich (i) auf diesen Vertrag Bezug nehmen und (ii) feststellen, dass damit dieser Vertrag geändert werden soll.

(7) Dieser Vertrag kann in einer beliebigen Anzahl von Gegenständen in Textform ausgeführt und übermittelt werden (über DocuSign o. ä. und/oder per Austausch von PDF-Kopien der Unterschriftenseiten per E-Mail ist ausreichend), von denen jedes Gegenstück bei Ausführung und Übermittlung ein Original darstellt; wobei diese Gegenstücke zusammen einen einzigen einheitlichen Vertrag bilden. Soweit rechtlich vorgeschrieben, verpflichtet sich jede der Parteien, auf Verlangen der anderen Partei zusätzlich schriftliche Originalausfertigungen dieses Vertrages auszuführen und zu liefern.

(8) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich bei Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke herausstellen sollte.

Berlin, den 25.06.2026

---

Dr. Konrad Vorberg, in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH

(Amtsgericht Charlottenburg HRB 234567 B; Az. 36 IN 1342/26)

Berlin, den 25.06.2026

---

Voracis Ventures GmbH,

vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

#### ANLAGEN

##### Anlage 1 – IP-Rights

Anlage 1a – Marken (DPMA-Wortmarken ChainCortex, BlockSight; Bildmarke ChainCortex-Logo)

Anlage 1b – Software-Repositories (CCE-Core, BlockSight Sentinel, InsightLLM-Adapter) – privates GitHub-Repo „github.com/chaincortex/“ zur Übertragung

Anlage 1c – Kundendaten

Anlage 1c.1 – Business-Kunden (juristische Personen) – siehe [xlsx/kundendaten-business.xlsx](#)

Anlage 1c.2 – Privatkunden (natürliche Personen, vorbehaltlich 30-Tage-Widerspruchsfrist DSGVO) – siehe [xlsx/kundendaten-privat.xlsx](#)

Anlage 1d – Domains (chaincortex.ai, chaincortex.io, blocksight-sentinel.io, blocksight.de)

Anlage 1e – Know-how / Geschäftsgeheimnisse nach GeschGehG

Anlage 2 – Arbeitsverhältnisse (10 von 12 – siehe [xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx](#))

Anlage 3 – Asset-Inventur Hardware (separater Veräußerungsvorgang, nicht Gegenstand dieses APA)

Anlage 4 – § 613a Abs. 5 BGB-Unterrichtungsschreiben vom 02.06.2026

Anlage 5 – DSGVO-Informationsschreiben vom 18.06.2026 (Art. 14 DSGVO)

Anlage 6 – Gläubigerausschuss-Beschluss vom 17.06.2026 gem. § 160 Abs. 2 Nr. 1 InsO

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/asset-purchase-agreement-chaincortex-voracis.pdf

# KAUFVERTRAG (Asset Deal)

zwischen

**Herrn Dr. Konrad Vorberg**

geschäftsansässig Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der

**ChainCortex AI GmbH**, Linienstraße 219a, 10119 Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg – HRB 234567 B; Insolvenzverfahren Az. 36 IN 1342/26)

– nachfolgend „Verkäufer“ genannt –

und

**Voracis Ventures GmbH**

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 245789 B,

vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

– nachfolgend „Käufer“ genannt –

– alle zusammen nachfolgend „die Parteien“ –

## PRÄAMBEL

(1) Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschluss vom 01.04.2026 (Az. 36 IN 1342/26) den Verkäufer zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 234567 B eingetragenen ChainCortex AI GmbH (die „Insolvenzschuldnerin“) bestellt.

(2) Der Käufer beabsichtigt, von der Insolvenzschuldnerin nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen im Rahmen eines Asset Deals die in § 2 unten näher bezeichneten immateriellen Gegenstände sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse als Kaufgegenstände zu erwerben und fortzuführen.

(3) Der Käufer hatte Gelegenheit, sich Kenntnisse über die Kaufgegenstände zu verschaffen und im Rahmen einer Due Diligence (Datenraum Drooms, 16.05. – 14.06.2026, 28 Tage Zugang) zu prüfen.

(4) Der Käufer ist eine speziell zum Zwecke des Erwerbs gegründete Auffanggesellschaft (Newco) im Sinne einer übertragenden Sanierung. Eine personelle oder gesellschaftsrechtliche Verflechtung zwischen Käufer und Insolvenzschuldnerin besteht nicht; insbesondere ist § 162 InsO (Erwerb durch besonders Interessierte) nicht einschlägig.

Dies vorangeschickt, schließen die Parteien folgenden

### **Kaufvertrag:**

#### **§ 1 Vertragsgegenstand und Übernahmestichtag**

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die nachfolgend näher bezeichnete Übertragung von Vermögensgegenständen der Insolvenzschuldnerin sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse an den Käufer.

(2) Die Kaufgegenstände der Insolvenzschuldnerin werden mit wirtschaftlicher Wirkung zum **01.07.2026, 00:00 Uhr** (dem „Übernahmestichtag“) an den dies annehmenden Käufer verkauft.

#### **§ 2 Kaufgegenstände**

(1) Der Verkäufer verkauft – soweit rechtlich zulässig – dem dies annehmenden Käufer zum Übernahmestichtag die in **Anlage 1 „IP-Rights“** dargestellten immateriellen Vermögensgegenstände der Insolvenzschuldnerin (die „Kaufgegenstände“). Zu den Kaufgegenständen gehören insbesondere auch (soweit vorhanden) alle dazugehörigen Nebenrechte, Mitinhaberschaften, Gesamthandsberechtigungen und Anwartschaftsrechte und/oder Rückübertragungs- und Rückabtretungsansprüche.

(2) Der Verkauf und die Übertragung der vorgenannten immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt nur und insoweit, wie sie der alleinigen Verfügungsbefugnis des Verkäufers unterliegen und deren Übertragung nicht von der Zustimmung Dritter abhängt, es sei denn, diese Zustimmung wird von den Dritten erteilt.

(3) Der Verkäufer wird dem Käufer sämtliche vorhandenen betrieblichen Unterlagen, Dokumente, Verträge und Geschäftskorrespondenz sowie technische Unterlagen, Pläne, Dokumentationen und Datenträger zur Verfügung stellen, soweit sie die Kaufgegenstände gemäß § 2 Abs. 1 betreffen und sich im Besitz des Verkäufers befinden. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, etwaige diesbezügliche Herausgabeansprüche gegenüber Dritten an den Käufer abzutreten.

(4) **Kundendaten / DSGVO:** Die in Anlage 1c näher bezeichneten Kundendaten werden in zwei Klassen geführt:

- Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten (12 juristische Personen mit Ansprechpartner-Daten). Die Übertragung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; eine Information der Ansprechpartner nach Art. 14 DSGVO durch die Parteien ist vorab erfolgt (Anlage 1c.1.i – Informationsschreiben vom 18.06.2026).
- Anlage 1c.2 – B2C-Privatkundendaten (8 natürliche Personen). Die Übertragung erfolgt vorbehaltlich des Ablaufs einer 30-Kalendertagsfrist nach Zugang des Informationsschreibens vom 18.06.2026; bei Widerspruch eines Betroffenen wird der zugehörige Datensatz nicht übermittelt bzw. ist vom Käufer binnen 7 Werktagen unwiderruflich zu löschen. Der Verkäufer haftet nicht für die nachträgliche Datenlöschung beim Käufer.

(5) **Arbeitsverhältnisse / § 613a BGB:** Die in Anlage 2 bezeichneten Arbeitsverhältnisse gehen kraft Gesetzes mit dem Übernahmestichtag auf den Käufer über. Der Käufer tritt in alle Rechte und Pflichten ein. Den Arbeitnehmern wurde mit Schreiben vom 02.06.2026 die Unterrichtung gemäß §

613a Abs. 5 BGB zugestellt; die individuellen Widerspruchsfristen nach § 613a Abs. 6 BGB laufen für jeden Arbeitnehmer separat. Der Verkäufer haftet nicht für nach dem Übernahmestichtag eintretende Schadensersatzpflichten aus Arbeitsverhältnissen, soweit sie auf Erwerber-Handeln zurückzuführen sind.

(6) Der Verkäufer verpflichtet sich, betreffend der für die Übertragung der Kaufgegenstände gegebenenfalls notwendigen Übertragung etwaiger öffentlicher Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und Gestattungen sowie für die Übertragung der Zertifizierungen sämtliche Erklärungen gegenüber Behörden oder Dritten abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckmäßig sind, um den Übergang der öffentlichen Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Gestattungen oder gegebenenfalls deren Neuerteilung zu erreichen. Dies umfasst insbesondere die DPMA-Umschreibung der in Anlage 1a aufgeführten Marken nach §§ 27 ff. MarkenG.

### § 3 Kaufpreis

(1) Der Käufer verpflichtet sich, für die nach § 2 verkauften Kaufgegenstände an den Verkäufer einen Kaufpreis von

**[400.000,00 EUR]**

*(in Worten: vierhunderttausend Euro)*

zu zahlen (der „Kaufpreis“ genannt).

(2) Die Parteien gehen davon aus, dass die Veräußerung und Übertragung der Kaufgegenstände eine **Geschäftsveräußerung im Ganzen** im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG darstellt und daher nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Sollten die vertragsgegenständlichen Umsätze entgegen der heutigen Einschätzung der Vertragsparteien wider Erwarten von den zuständigen Finanzbehörden nicht als Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG, sondern als umsatzsteuerpflichtige Umsätze angesehen werden, erhöhen sich die Zahlungen gemäß den vorstehenden Absätzen um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Die in diesem Fall zu zahlende Umsatzsteuer ist spätestens am fünften Kalendertag nach Erhalt einer ordnungsgemäßen, den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügenden und den Vorsteuerabzug begründenden Rechnung fällig und zahlbar.

(3) Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts wegen etwaiger Ansprüche des Käufers gegenüber den Kaufpreisansprüchen des Verkäufers gemäß vorstehenden Absätzen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet, es sei denn der Gegenanspruch des Käufers ist zwischen den Parteien unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

### § 4 Fälligkeit, Zahlung, Verzug

(1) Der Kaufpreis gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages ist nach Unterzeichnung dieses Vertrages innerhalb von **zwei Wochen** an den Verkäufer auf folgendes Konto zu zahlen:

**Kontoinhaber:** RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter ChainCortex AI GmbH i. Ins. (Az. 36 IN 1342/26)

**Kreditinstitut:** Berliner Sparkasse — IBAN: DE12 1005 0000 0234 5678 90 — BIC: BELADEBEXX

Verwendungszweck: APA ChainCortex/Voracis Kaufpreis 36 IN 1342/26

(2) Zahlt der Käufer den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig innerhalb der in Abs. 1 genannten Fristen, hat er den jeweils nicht gezahlten Betrag, ohne dass es einer Mahnung bedarf, mit **9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz** jährlich zu verzinsen (vgl. § 288 Abs. 2 BGB).

(3) Zusätzlich ist der Verkäufer gemäß § 6 dieses Vertrages berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Durch den Rücktritt ist das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen. Im Falle des Rücktritts sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Für den Fall der Ausübung des Rücktrittsrechtes durch den Verkäufer wegen Verzugs trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

## **§ 5 Übertragung der verkauften Vermögensgegenstände und Gefahrübergang**

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht bzw. die Inhaberschaft an den gemäß § 2 verkauften Kaufgegenständen mit Wirkung zum Übernahmestichtag von dem Verkäufer auf den Käufer **aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises** übergehen bzw. vom Verkäufer an den Käufer abgetreten werden. Der Käufer nimmt die vorbezeichneten Abtretungen hiermit bereits an.

(2) Soweit sich verkaufte Kaufgegenstände nicht im Besitz des Verkäufers oder der Insolvenzschriftnerin befinden, tritt der Verkäufer die entsprechenden Herausgabeansprüche gegen die jeweiligen Dritten an den Käufer mit Wirkung zum Übernahmestichtag ab, ebenfalls aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises.

(3) Die Parteien sind sich ferner einig, dass Nutzen und Lasten der verkauften Kaufgegenstände am Übernahmestichtag und nach Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer übergehen. Gleiches gilt für die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Haftung für den Vertragsgegenstand, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht.

(4) Der Verkäufer hält die Kaufgegenstände bis zum Zeitpunkt der Zahlung des Kaufpreises in der bisherigen, dem Käufer bekannten Weise versichert. Der Verkäufer übernimmt jedoch keine Gewähr, dass der Wert durch die bestehenden Versicherungen voll gedeckt ist. Das Haftpflichtrisiko hat der Käufer in jedem Fall ab Übernahmestichtag selbst zu decken und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.

(5) **Spezifika immaterieller Vermögensgegenstände:** Die Übertragung der Marken erfolgt durch zusätzliche Umschreibungserklärung an das DPMA nach §§ 27 ff. MarkenG; der Verkäufer wird die Umschreibungsanträge unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises stellen und die Umschreibungskosten dem Käufer rechnen. Die Übertragung der Software-Repositories erfolgt durch Transfer der Owner-Rolle in den GitHub-Organisations-Accounts (chaincortex → voracis-ventures) sowie Übergabe der vollständigen Backups.

## **§ 6 Rücktritt**

(1) Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, sofern der Gläubigerausschuss dem Abschluss dieses Vertrages nicht gemäß §§ 160, 162 InsO zustimmt bzw. die Zustimmung nicht als erteilt gilt.

(2) Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, wenn der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises länger als zwei Wochen in Verzug gerät.

(3) Das Rücktrittsrecht ist innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des zur Ausübung berechtigenden Umstandes, und zwar durch schriftliche Anzeige innerhalb der Frist bei dem Käufer eingehend, auszuüben. Sofern der Rücktritt fristgemäß vorab per Telefax oder E-Mail ausgeübt wird, ist dies ausreichend, wenn das Originalschreiben spätestens fünf Arbeitstage nach Ablauf der Rücktrittsfrist bei dem Käufer eingeht.

(4) Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 ist durch den Rücktritt das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen, und es sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

## **§ 7 Haftungsausschlüsse und Klarstellung**

(1) Dem Käufer ist bekannt, dass er die Kaufgegenstände aus der Insolvenzmasse eines insolventen Unternehmens erwirbt und der Verkäufer als Insolvenzverwalter der Insolvenzschriftschuldnerin die zu übertragenden Kaufgegenstände nicht auf ihren Bestand, insbesondere (ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein), ihrem rechtlichen Status, Freiheit von entgegenstehenden Rechten Dritter sowie ihre Funktions- und Verwendungsfähigkeit hin geprüft hat. Zur Klarstellung: Der Verkäufer bestätigt, dass er nach Rücksprache mit den Geschäftsführern der Insolvenzschriftschuldnerin keine positive Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter an den Kaufgegenständen hat.

(2) Der Käufer hat die gesamten Kaufgegenstände genau besichtigt und konnte sich auch sonst über die Kaufgegenstände hinreichend informieren. Er hatte insbesondere ausreichend Gelegenheit, in sämtliche den Geschäftsbetrieb betreffende Unterlagen Einblick zu nehmen und sich über das Unternehmen der Insolvenzschriftschuldnerin umfassend zu informieren. Der Käufer kauft die Kaufgegenstände im gegenwärtigen, gebrauchten Zustand („as is, where is“).

(3) Die Rechte des Käufers wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln aller Art an den Kaufgegenständen, insbesondere Zustand und Beschaffenheit, Größe, Funktion, Güte und Verwendbarkeit sowie Ertrag werden ausgeschlossen; dies gilt nach dem Willen der Parteien auch für die Zeit ab dem Übernahmestichtag. Der Verkäufer übernimmt keine Garantien. Der Verkäufer steht nicht dafür ein, dass Dritte der Überleitung von Kaufgegenständen auf den Käufer zustimmen. Für den Fall, dass keine Überleitung erfolgt, ist die Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.

(4) Der Käufer anerkennt und billigt das Interesse der Gläubigergemeinschaft im Insolvenzverfahren, den Verkaufserlös aus diesem Vertrag unbelastet der Verteilung zuführen zu können. Der hier vereinbarte umfängliche Haftungsausschluss war Gegenstand der Vertragsverhandlungen und wurde in der Preisfindung abschließend berücksichtigt.

(5) Dem Käufer ist bekannt, dass er, soweit in diesem Vertrag nicht ein solches Recht vorbehalten ist, wegen des vereinbarten Haftungsausschlusses – abweichend von der gesetzlichen Regelung – keine Nacherfüllungs-, Minderungs-, Rücktritts- oder Schadensersatzansprüche hat, wenn der Vertragsgegenstand Mängel aufweist.

(6) Von allen Haftungsbeschränkungen nach diesem Vertrag ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz oder Arglist. Der Haftungsausschluss erfasst nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.

(7) Jede persönliche Haftung des Insolvenzverwalters aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen aus diesem Vertrag, den in diesem Vertrag beschriebenen Transaktionen oder Vereinbarungen in Ausführung dieses Vertrages ist, mit Ausnahme der Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße gegen insolvenzspezifische Verpflichtungen, ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche gemäß § 60 InsO.

(8) **Klarstellung zu § 25 HGB:** Der Käufer führt die Firma der Insolvenzschnldnerin nicht fort; § 25 Abs. 1 HGB ist daher nicht einschlägig. Vorsorglich wird ein Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB vereinbart und vom Verwalter zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

## **§ 8 Wechselseitige Unterstützung**

(1) Die Parteien verpflichten sich, auf ihre wechselseitigen Interessen Rücksicht zu nehmen und sich bei der Abwicklung des Vertrages im Rahmen des Zumutbaren wechselseitig zu unterstützen.

(2) Insbesondere verpflichten sich die Parteien, alle (weiteren) Erklärungen und/oder Handlungen vorzunehmen, die geeignet oder erforderlich sind, um die in diesem Vertrag festgelegten rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen zu erzielen, insbesondere die Übertragungen der Kaufgegenstände herbeizuführen.

(3) Der Verkäufer wird den Käufer in einer Übergangsphase von 30 Kalendertagen nach dem Übernahmestichtag bei Bedarf bei der technischen Übernahme der Software-Repositories und Cloud-Konten unterstützen, soweit ihm das ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Die Mitwirkung des Verkäufers ist auf 16 Personenstunden begrenzt; darüber hinausgehender Aufwand wird zu Stundensätzen Verwalterkanzlei (350 EUR/Stunde, exklusive USt) gesondert berechnet.

## **§ 9 Kosten**

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie alle sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Kosten – einschließlich der DPMA-Umschreibungskosten, etwaiger Notarkosten für Beglaubigungen und der HR-Bekanntmachung gemäß § 25 Abs. 2 HGB – trägt der Käufer. Davon ausgenommen sind die persönlichen Beratungskosten des Verkäufers, die der Insolvenzmasse als Verwalterkosten zugerechnet werden.

## **§ 10 Mitteilungen**

(1) Jede Anzeige oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Vertrag hat schriftlich (auch Fax) oder in Textform (E-Mail) zu erfolgen, soweit in diesem Vertrag keine andere Form ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Alle Anzeigen und Mitteilungen gelten als der jeweils anderen Partei zugegangen, wenn sie an folgende Adresse zugehen:

**a) an den Verkäufer:** Herrn Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg als Insolvenzverwalter der ChainCortex AI GmbH, Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB, Charlottenstraße 65, 10117 Berlin. Telefon: +49 30 23476-200 / Fax: +49 30 23476-299. E-Mail:

konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de. Kopie an: RA Mathis Reuter,  
mathis.reuter@vorberg-steinhausen.de.

**b) an den Käufer:** Voracis Ventures GmbH, z. Hd. der Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin. Telefon: +49 30 887344-50. E-Mail: c.hennings@voracis-ventures.com. Kopie an: Strehleemann Karawane PartmbB, RA Tobitz Strehleemann, Maximilianstraße 14, 80539 München, E-Mail: tobitz.strehleemann@strehleemann-karawane.de.

(3) Änderungen der Anschrift hat die betroffene Partei unverzüglich der jeweils anderen Partei mitzuteilen. Solange diese Mitteilung nicht erfolgt ist, bleiben die hier genannten Anschriften maßgeblich.

## **§ 11 Schlussbestimmungen**

(1) Die Präambel ist Teil dieses Vertrages und hat Regelungsgehalt.

(2) Dieser Vertrag, die Rechte und Pflichten der Parteien sowie jegliche Klagen oder Streitigkeiten hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie der IPR-Vorschriften. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist **Berlin**.

(3) Die diesem Vertrag beigelegten Anlagen sind integraler Bestandteil des Vertrags zwischen den Parteien.

(4) Keine Partei dieses Vertrages kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne Zustimmung der jeweils anderen Partei ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.

(5) Keine Partei wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei Presseerklärungen oder ähnliche öffentliche Verlautbarungen im Hinblick auf diesen Vertrag veröffentlichen, sofern solche Veröffentlichungen nicht rechtlich vorgeschrieben sind, oder auf Anfrage von Dritten Informationen über den Inhalt dieses Vertrages weiterleiten, sofern solche Informationen nicht zur Fortführung oder Überleitung des Geschäftsbetriebes notwendig sind.

(6) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Textform und müssen ausdrücklich (i) auf diesen Vertrag Bezug nehmen und (ii) feststellen, dass damit dieser Vertrag geändert werden soll.

(7) Dieser Vertrag kann in einer beliebigen Anzahl von Gegenständen in Textform ausgeführt und übermittelt werden (über DocuSign o. ä. und/oder per Austausch von PDF-Kopien der Unterschriftenseiten per E-Mail ist ausreichend), von denen jedes Gegenstück bei Ausführung und Übermittlung ein Original darstellt; wobei diese Gegenstände zusammen einen einzigen einheitlichen Vertrag bilden.

(8) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich bei Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke herausstellen sollte.

---

Berlin, den 25.06.2026

---

Dr. Konrad Vorberg, in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH

*(Amtsgericht Charlottenburg HRB 234567 B; Az. 36 IN 1342/26)*

Berlin, den 25.06.2026

---

Voracis Ventures GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

## **ANLAGEN**

### **Anlage 1 – IP-Rights**

Anlage 1a – Marken (DPMA-Wortmarken ChainCortex, BlockSight; Bildmarke ChainCortex-Logo)

Anlage 1b – Software-Repositories (CCE-Core, BlockSight Sentinel, InsightLLM-Adapter) – privates GitHub-Repo „github.com/chaincortex/“ zur Übertragung

Anlage 1c – Kundendaten

Anlage 1c.1 – Business-Kunden (juristische Personen) – siehe xlsx/kundendaten-business.xlsx

Anlage 1c.2 – Privatkunden (natürliche Personen, vorbehaltlich 30-Tage-Widerspruchsfrist DSGVO) – siehe xlsx/kundendaten-privat.xlsx

Anlage 1d – Domains (chaincortex.ai, chaincortex.io, blocksight-sentinel.io, blocksight.de)

Anlage 1e – Know-how / Geschäftsgeheimnisse nach GeschGehG

**Anlage 2 – Arbeitsverhältnisse** (10 von 12 – siehe xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx)

**Anlage 3 – Asset-Inventur Hardware** (separater Veräußerungsvorgang, nicht Gegenstand dieses APA)

**Anlage 4 – § 613a Abs. 5 BGB-Unterrichtungsschreiben** vom 02.06.2026

**Anlage 5 – DSGVO-Informationsschreiben** vom 18.06.2026 (Art. 14 DSGVO)

**Anlage 6 – Gläubigerausschuss-Beschluss** vom 17.06.2026 gem. § 160 Abs. 2 Nr. 1 InsO